

CORTE SUPREMA DE WISCONSIN

NÚMERO DE CASO : 2015AP157-CR

TÍTULO COMPLETO : Estado de Wisconsin,
Demandante-Demandado,
en.
Eric L. Loomis,
Demandado-Apelante.

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIONES

OPINIÓN PRESENTADA: 13 de julio de 2016

PRESENTADO EN BREVES:

ARGUMENTO ORAL : 5 de abril de 2016

FUENTE DE APELACIÓN:

CORTE: Circuito
CONDADO: La Crosse
JUEZ: Scott L. Horne

JUECES:

ACORDADO: ROGGENSACK, CJ concurre (Opinión presentada).
ABRAHAMSON, J. concurre (Opinión presentada).
DISIDIDO:
NO PARTICIPA:

ABOGADOS:

Por parte del acusado-apelante, hubo escritos de Michael.
D. Rosenberg y Community Justice, Inc., Madison, y oral
Argumento de Michael D. Rosenberg.

Para el demandante-apelado, la causa fue argumentada por
Christine A. Remington, fiscal general adjunta, con quien en
El portavoz fue Brad D. Schimel, fiscal general.

2016 WI 68

AVISO

Esta opinión está sujeta a edición y modificación. La versión final aparecerá en el volumen encuadernado de los informes oficiales.

N.º 2015AP157-CR
(LC No. 2012CF75 y 2013CF98)

ESTADO DE WISCONSIN

:

EN LA CORTE SUPREMA

Estado de Wisconsin,

Demandante-Demandado,

ARCHIVADO

en.

13 DE JULIO DE 2016

Eric L. Loomis,

Demandado-Apelante.

Diane M. Fremgen
Secretario del Tribunal Supremo

APELACIÓN contra una orden del tribunal de circuito. Confirmada.

¶1 ANN WALSH BRADLEY, J. En 2007, la Conferencia de

Los presidentes de los Tribunales Supremos adoptaron una resolución titulada "En apoyo de

Prácticas de sentencia que promueven la seguridad pública y reducen

Reincidencia."1 Hizo hincapié en que el poder judicial "tiene un papel vital"

desempeñar un papel fundamental para garantizar que los sistemas de justicia penal funcionen.

¹ Conferencia de Jueces Presidentes, Conferencia de Administradores de Tribunales Estatales, Centro Nacional para Tribunales Estatales, Resolución 12: En apoyo de las prácticas de sentencia que promueven la seguridad pública y 2007), <http://ncsc.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/ctcomm/id/139>.

Reducir

Reincidencia

(Agosto

1,

proteger al público de manera eficaz y eficiente mediante la reducción
reincidencia y responsabilización de los delincuentes."² La conferencia
comprometidos a "apoyar los esfuerzos estatales para adoptar sentencias y
políticas y programas penitenciarios basados en las mejores investigaciones
evidencia de prácticas que han demostrado ser efectivas para reducir
reincidencia."³

¶² Asimismo, la Asociación de Abogados de Estados Unidos ha instado
Los estados adoptarán herramientas de evaluación de riesgos en un esfuerzo por reducir
reincidencia y aumentar la seguridad pública.⁴ Hizo hincapié en las preocupaciones
relativo al encarcelamiento de personas de bajo riesgo,
advirtiendo que la colocación de delincuentes de bajo riesgo con delincuentes de riesgo medio
y los delincuentes de alto riesgo pueden aumentar en lugar de disminuir la
riesgo de reincidencia.⁵ Dicha exposición puede provocar efectos negativos.
influencias de delincuentes de mayor riesgo y en realidad ser
perjudicial para los esfuerzos de rehabilitación del individuo.⁶

¶³ Inicialmente, las herramientas de evaluación de riesgos se utilizaban únicamente por
departamentos de libertad condicional y libertad vigilada para ayudar a determinar la mejor

2

Identificación

3

Identificación

4

Asociación de Abogados de Estados Unidos, Sección de Justicia Penal, Proyecto de _____
Implementación de Políticas Estatales, 18, [http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/](http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/crimin)
crimin
al_justice/spip_handouts.authcheckdam.pdf.

5

Ibid., pág. 19.

6

Identificación

Estrategias de supervisión y tratamiento para delincuentes.⁷

Con

enfoque a nivel nacional en la necesidad de reducir la reincidencia y la

la importancia de las prácticas basadas en la evidencia, el uso de dichas herramientas

ahora se ha extendido a la imposición de penas.⁸ Sin embargo, el uso de estas herramientas en

La imposición de penas es más compleja porque la decisión de la sentencia tiene

múltiples propósitos, de los cuales solo algunos están relacionados con la reincidencia.

reducción.⁹

¶4 Al analizar el uso del riesgo basado en la evidencia

herramientas de evaluación en la sentencia, es importante considerar que

Herramientas como COMPAS siguen cambiando y evolucionando.¹⁰

El

Las preocupaciones que abordamos hoy bien podrían aliviarse en el futuro.

futuro. Corresponde al sistema de justicia penal

reconocer que en los próximos meses y años, adicional

Los datos de la investigación estarán disponibles. Herramientas diferentes y mejores.

⁷ Pamela M. Casey et al., Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC), Uso de la información de evaluación de riesgos y necesidades del delincuente en la sentencia: Guía para los tribunales de un grupo de trabajo nacional, pág. 1 (2011), <http://www.ncsc.org/~media/Microsites/Files/CSI/Guía%20de%20ARN%20Final.ashx>.

⁸ Véase, por ejemplo, National Center for State Courts (NCSC), Conference of Chief Justices and Conference of State Court Administrators, Resolución 7: En apoyo de los principios rectores sobre el uso de información de evaluación de riesgos y necesidades en el proceso de sentencia (2011), <http://www.ncsc.org/~media/Microsites/Files/CSI/Resolution-7.ashx>.

⁹ Casey, Uso de la evaluación de riesgos y necesidades del delincuente Información en la sentencia, *supra* nota 7, en 1.

¹⁰ "COMPAS" significa "Perfilado de Gestión de Delincuentes Correccionales para Sanciones Alternativas".

Se puede desarrollar. A medida que cambian los datos, nuestro uso de evidencia basada en datos puede variar.

Las herramientas también tendrán que cambiar. El sistema de justicia debe mantenerse

mantenerse al día con la investigación y evaluar continuamente el uso de estos

herramientas.

¶5 Uso de una evaluación de riesgos basada en evidencia específica

La herramienta utilizada en la imposición de penas es el núcleo del problema que abordamos hoy.

Este caso está ante el tribunal por certificación del tribunal de

apelaciones.¹¹ El peticionario, Eric L. Loomis, apela ante el circuito.

La negativa del tribunal a su moción posterior a la condena solicitando una

Audiencia de revisión de sentencia.

¶6 El tribunal de apelaciones certificó la cuestión específica

de si el uso de una evaluación de riesgo COMPAS en la sentencia

"viola el derecho de un acusado al debido proceso, ya sea porque

La naturaleza propietaria de COMPAS impide a los acusados

cuestionar la validez científica de la evaluación COMPAS, o

porque las evaluaciones de COMPAS tienen en cuenta el género."¹²

¶7 Loomis afirma que la consideración del tribunal de circuito

de una evaluación de riesgo COMPAS en la sentencia viola el derecho del acusado a

derecho al debido proceso. Además, sostiene que el circuito

¹¹ De conformidad con Wis. Stat. § (Regla) 809.61 (2013-14), el tribunal de apelaciones certificó una apelación de una orden del Tribunal de Circuito del Condado de La Crosse, presidido por el Juez Scott Horne.

¹² También se nos solicita que revisemos si la decisión del tribunal de apelaciones en el caso *State v. Samsa*, 2015 WI App 6, 359 Wis. 2d 580, 859 NW2d 149, debe modificarse o revocarse si este tribunal determina que el derecho al debido proceso prohíbe la consideración de las evaluaciones de riesgo de COMPAS en la sentencia. Por las razones que se exponen a continuación, no hemos llegado a esa conclusión y, por lo tanto, no es necesario abordar este asunto.

El tribunal ejerció erróneamente su discreción al asumir que el

Los fundamentos fácticos de los cargos presentados eran ciertos.

¶8 En última instancia, concluimos que si se utiliza correctamente, observando las limitaciones y precauciones aquí establecidas, Consideración por parte del tribunal de circuito de una evaluación de riesgos COMPAS en La imposición de una pena no viola el derecho del acusado al debido proceso.

¶9 Determinamos que porque el tribunal de circuito explicó que su consideración de las puntuaciones de riesgo COMPAS fue respaldada por otros factores independientes, su uso no fue determinante en decidir si Loomis podía ser supervisado de forma segura y efectivamente en la comunidad. Por lo tanto, el tribunal de circuito no no ejercer erróneamente su discreción. Además, concluimos: que la consideración por parte del tribunal de circuito de los cargos leídos no fue un ejercicio erróneo de discreción porque empleó normas legales reconocidas.

¶10 En consecuencia, confirmamos la orden del tribunal de circuito. denegando la moción de Loomis para obtener un alivio posterior a la condena solicitando una Audiencia de revisión de sentencia.

I

¶11 Los hechos de este caso no están en disputa. El Estado sostiene que Loomis era el conductor en un tiroteo desde un vehículo en marcha. Lo acusaron de cinco cargos, todos como reincidente: (1) Primero-grado que pone en peligro la seguridad de forma imprudente (PTAC); (2) Intentar huir o eludir a un agente de tránsito (PTAC); (3) Conducir un motor vehículo sin el consentimiento del propietario; (4) Posesión de un arma de fuego

por un delincuente (PTAC); (5) Posesión de una escopeta de cañón corto o

pantalones vaqueros (PTAC).¹³

¶12 Loomis niega su participación en el tiroteo desde un vehículo en movimiento.

Renunció a su derecho a juicio y se declaró culpable de solo

Dos de los cargos menos graves, intentar huir de un atasco de tráfico

oficial y conducir un vehículo motorizado sin el permiso del propietario.

consentimiento. El acuerdo de culpabilidad establecía que los demás cargos serían

ser descartado pero leído en:

Los demás cargos serán desestimados y se tendrán en cuenta para la sentencia, aunque el acusado niega haber tenido participación alguna en el tiroteo y afirma que solo condujo el coche después de que ocurriera el incidente.

El Estado cree que él era el conductor del coche cuando ocurrió el tiroteo.

El Estado dejará a discreción del tribunal la imposición de la pena, pero argumentará los factores agravantes y atenuantes.

Después de aceptar la declaración de culpabilidad de Loomis, el tribunal de circuito ordenó una

Investigación previa a la sentencia. El informe de investigación previa a la sentencia.

("PSI") incluyó una evaluación de riesgos COMPAS adjunta.

¶13 COMPAS es una herramienta de evaluación de riesgos y necesidades diseñada por

Northpointe, Inc. proporcionará apoyo para la toma de decisiones para la

Departamento de Correcciones al tomar decisiones de ubicación,

gestionar a los delincuentes y planificar el tratamiento.¹⁴ El riesgo de COMPAS

¹³ "PTAC" se refiere a la parte que participa en un delito.

¹⁴ Northpointe, Inc., Guía práctica de COMPAS Core, 2015).

en 1 (Mar. 19,

http://www.northpointeinc.com/files/technical_documents/Guía-para-profesionales-COMPAS-Core-_031915.pdf.

La evaluación se basa en la información recopilada de la
El expediente penal del acusado y una entrevista con el acusado.

¶14 Un informe COMPAS consiste en una evaluación de riesgos diseñada
para predecir la reincidencia y una evaluación de necesidades separada para
identificar las necesidades del programa en áreas como el empleo y la vivienda.
y abuso de sustancias.¹⁵ La parte de evaluación de riesgos de COMPAS
genera puntuaciones de riesgo que se muestran en forma de gráfico de barras, con
tres barras que representan el riesgo de reincidencia previa al juicio, general
riesgo de reincidencia y riesgo de reincidencia violenta.¹⁶
Indica el nivel de riesgo de un acusado en una escala del uno al diez.¹⁷

Cada barra

¶15 Como explica el PSI, las puntuaciones de riesgo están destinadas a
predecir la probabilidad general de que aquellos con un historial similar
de delinquir son menos propensos o más propensos a cometer delitos.
otro delito tras su puesta en libertad.
La evaluación de riesgos de COMPAS no predice la probabilidad específica.
que un delincuente individual volverá a delinquir. En cambio, proporciona
una predicción basada en una comparación de información sobre la
individuo a un grupo de datos similar.

Sin embargo, el

¶16 Las puntuaciones de riesgo COMPAS de Loomis indicaron que él
Presentaban un alto riesgo de reincidencia en los tres gráficos de barras.
Su PSI incluía una descripción de cómo se realizaba la evaluación de riesgos de COMPAS.
debe usarse y advertirse sobre el mal uso, instruyendo

¹⁵ Ibíd., págs. 12, 16.

¹⁶ Ibíd., págs. 3, 26.

¹⁷ Ibíd., pág. 8.

que se utilizará para identificar a los delincuentes que podrían beneficiarse de las intervenciones y para abordar los factores de riesgo que deberían ser abordado durante la supervisión.

¶17 El PSI también advierte que una evaluación de riesgos COMPAS

no debe utilizarse para determinar la gravedad de una sentencia o si un delincuente está encarcelado:

A efectos de la imposición de penas basada en la evidencia, las herramientas de evaluación actuarial son especialmente relevantes para: 1.

1. Identificar a los delincuentes que deben ser objeto de intervenciones. 2. Identificar los factores de riesgo dinámicos que deben abordarse mediante condiciones de supervisión. 3. Es muy importante recordar que las puntuaciones de riesgo no tienen como objetivo determinar la severidad de la sentencia ni si un delincuente será encarcelado.

(Énfasis añadido.)

¶18 En la audiencia de sentencia, el Estado argumentó que el tribunal de circuito

Se debe utilizar el informe COMPAS al determinar un método apropiado.

oración:

Además, el informe COMPAS elaborado en este caso evidencia el alto riesgo y las grandes necesidades del acusado. Existe un alto riesgo de violencia, de reincidencia y de un alto riesgo previo al juicio; por lo tanto, todos estos factores influyen en la determinación de la sentencia apropiada.

¶19 En última instancia, el tribunal de circuito hizo referencia al COMPAS

puntuación de riesgo junto con otros factores de sentencia para descartar

libertad condicional:

Mediante la evaluación COMPAS, se le identifica como una persona que representa un alto riesgo para la comunidad.

En cuanto a sopesar los diversos factores, descarto la libertad condicional debido a la gravedad del delito y a sus antecedentes, sus antecedentes de supervisión,

y las herramientas de evaluación de riesgos que se han utilizado sugieren que usted tiene un riesgo extremadamente alto de reincidir.

¶20 Además de la evaluación COMPAS, el circuito

El tribunal tuvo en cuenta los cargos presentados en el expediente durante la sentencia. Para

A efectos de sentencia, asumió que las bases fácticas para la

Las acusaciones eran ciertas y Loomis estaba al menos involucrado.

en la conducta subyacente a los cargos presentados. El tribunal de circuito

explicó además que Loomis "necesita entender que si estos

Se están leyendo cargos relacionados con disparos que voy a

lo considero un factor grave y agravante en la sentencia."

El abogado defensor protestó por la suposición del tribunal de circuito de que

Los cargos presentados eran ciertos y explicaban que Loomis no lo había hecho.

Admitió haber participado en el tiroteo desde un vehículo en marcha.

¶21 Si bien una revisión de la transcripción de la declaración de culpabilidad

La audiencia revela malentendidos e incertidumbre sobre el tema.

consecuencias de un delito desestimado pero leído, el circuito

El tribunal finalmente citó directamente una decisión reciente de

este tribunal explicando la naturaleza de tal delito de lectura.

explicó a Loomis que un tribunal de circuito puede considerar la lectura-

en el delito en la sentencia y que tal consideración podría

aumentar la condena de un acusado:

El Tribunal: Señor Loomis, yo... hay una reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Estado v. Frey que describe qué es un delito de lectura. Y solo quiero citar esa decisión para que usted la entienda completamente.

. . .

"[E]l acusado se expone a la probabilidad de una sentencia más severa dentro del rango de sentencias y a la posibilidad adicional de tener que pagar una indemnización por los delitos que se le imputan."

Por lo tanto, en este acuerdo, usted está limitado a un rango de sentencia dentro de... hasta los máximos para los cargos de los que se declara culpable.

Usted acepta, como lo indica la decisión de la Corte Suprema, que los cargos pueden ser leídos y considerados, y que esto tiene el efecto de aumentar la probabilidad de una sentencia más severa dentro del rango de sentencias. ¿Lo entiende?

Loomis: Sí.

¶22 El cuestionario de declaración de culpabilidad/formulario de renuncia de derechos establecía que la pena máxima a la que se enfrentaba Loomis por ambos cargos era

Diecisiete años y seis meses de prisión.

El tribunal

lo sentenció dentro del máximo por los dos cargos por los que fue

presentó una declaración de culpabilidad.¹⁸

¶23 Loomis presentó una moción de alivio posterior a la condena solicitando una nueva audiencia de sentencia. Argumentó que el circuito

Consideración del tribunal de la evaluación de riesgos de COMPAS en

La sentencia violó sus derechos al debido proceso.

Loomis añade

afirmó que el tribunal de circuito ejerció erróneamente su

discreción al asumir indebidamente que las bases fácticas para la

Los cargos presentados eran ciertos.

¶24 El tribunal de circuito celebró dos audiencias sobre el post-moción de condena.

En la primera audiencia, el tribunal de circuito abordó la afirmación de Loomis de que había ejercido erróneamente su derecho

¹⁸ En cuanto al cargo de intento de fuga de un agente de la ley, el tribunal de circuito sentenció a Loomis a cuatro años de prisión, con dos años de reclusión inicial y dos años de libertad condicional supervisada.

Por conducir un vehículo sin el consentimiento del propietario, el tribunal de circuito condenó a Loomis a siete años de prisión, con cuatro años de reclusión inicial y tres años de libertad condicional, que deberá cumplir consecutivamente con la condena anterior.

discreción en la forma en que consideró los cargos presentados.

Considerando la jurisprudencia pertinente y los estándares legales, el

El tribunal de circuito concluyó que había aplicado el estándar adecuado.

y denegó la moción de Loomis sobre ese asunto.

¶25 Durante la primera audiencia de moción posterior a la condena, el

El tribunal de circuito revisó la transcripción de la audiencia de declaración de culpabilidad y la

transcripción de la sentencia y explicó que no lo creía

La explicación de Loomis:

Consideré que la explicación del Sr. Loomis no se ajustaba a los hechos. La versión de la fiscalía era más coherente con los hechos y, por lo tanto, tuvo mayor peso en la sentencia.

¶26 En la segunda audiencia, el tribunal de circuito abordó el tema

cuestiones de debido proceso. El acusado ofreció el testimonio de un

testigo experto, Dr. David Thompson, con respecto al uso en

Sentencia de una evaluación de riesgos COMPAS. El Dr. Thompson opinó

que una evaluación de riesgos de COMPAS no debe utilizarse para tomar decisiones

con respecto al encarcelamiento porque no se realizó una evaluación de riesgo COMPAS.

diseñado para tal uso. Según el Dr. Thompson, un circuito

Consideración del tribunal en la sentencia de la evaluación de riesgos

partes de COMPAS corren un "tremendo riesgo de sobreestimar un

riesgo individual y . . . sentenciarlos erróneamente o basarse en

su sentencia sobre factores que pueden no aplicarse. . . ."

¶27 El Dr. Thompson testificó además que los tribunales de sentencia

tienen muy poca información sobre cómo funciona una evaluación COMPAS

analiza el riesgo:

El Tribunal desconoce cómo el sistema COMPAS compara el historial de ese individuo con el de la población con la que lo compara.

El Tribunal ni siquiera lo sabe

ya sea que esa población sea una población de Wisconsin, una población de York, una población de California Nueva.

a

. Hay todo tipo de información que el tribunal no tiene, y lo que estamos haciendo es desinformar al tribunal cuando les mostramos estos gráficos y les dejamos usarlos para dictar sentencia.

¶28 Al denegar la moción posterior a la condena, el circuito

El tribunal explicó que utilizó la evaluación de riesgos COMPAS para corroborar sus hallazgos y que habría impuesto lo mismo sentencia independientemente de si consideró el riesgo COMPAS puntuaciones. Loomis apeló y el tribunal de apelaciones certificó la Apelación ante este tribunal.

II

¶29 Si la consideración por parte del tribunal de circuito de un COMPAS

La evaluación de riesgos violó el derecho constitucional de Loomis a...

El proceso plantea una cuestión de derecho, que este tribunal revisa.

independientemente de las determinaciones de un tribunal de circuito o un

tribunal de apelaciones. Véase Jackson contra Buchler, 2010 WI 135, ¶39, 330.

Wis. 2d 279, 793 NW2d 826.

¶30 "Este tribunal revisa las decisiones de sentencia bajo la

"Ejercicio erróneo de la discreción según el estándar." Estado contra Frey, 2012

WI 99, ¶37, 343 Wis. 2d 358, 817 NW2d 436.

Un error

El ejercicio de la discreción ocurre cuando un tribunal de circuito impone una

sentencia "sin los fundamentos de una explicación judicial

proceso de razonamiento." McCleary v. State, 49 Wis. 2d 263, 278, 182

NW2d 512 (1971); véase también Estado v. Gallion, 2004 WI 42, ¶3,

270 Wisconsin 2d 535, 678 NW2d 197.

¶31 Además, un tribunal sentenciador ejerce erróneamente

su discreción cuando su decisión de sentencia no se basa en la

hechos en el expediente o aplica incorrectamente la ley aplicable. Estado

contra Travis, 2013 WI 38, ¶16, 347 Wis. 2d 142, 832 NW2d 491.

aplica erróneamente la ley cuando se basa en hechos claramente irrelevantes o

factores impropios. McCleary, 49 Wis. 2d en 278. El acusado

soporta la carga de probar dicha confianza mediante pruebas claras y

pruebas convincentes.

Estado contra Harris, 2010 WI 79, ¶3, 326

Wis. 2d 685, 786 NW2d 409.

¶32 De manera similar revisamos la cuestión de si un

El tribunal de circuito ejerce erróneamente su discreción cuando

se basa en la base fáctica del cargo de lectura cuando

elaborar la sentencia del acusado.

Frey, 343 Wis. 2d 358,

¶¶37-39. "Se mantendrá una decisión discrecional sobre la sentencia".

si se basa en los hechos que constan en el expediente y se apoya en el

ley apropiada y aplicable." Travis, 347 Wis. 2d 142, ¶16.

III

¶33 En primer lugar observamos que el acusado no es

cuestionar el uso de una evaluación de riesgos COMPAS para la toma de decisiones

aparte de la sentencia, y no está impugnando el uso de la

Necesita una parte del informe COMPAS en la sentencia.

En cambio,

Loomis cuestiona únicamente el uso de la parte de evaluación de riesgos de

el informe COMPAS en la sentencia.

¶34 Específicamente, Loomis afirma que el tribunal de circuito

El uso de una evaluación de riesgo COMPAS en la sentencia viola una

El derecho del acusado al debido proceso por tres razones:

(1) es

viola el derecho de un acusado a ser sentenciado con base en pruebas precisas

información, en parte debido a la naturaleza propietaria de COMPAS

le impide evaluar su exactitud; (2) viola una

el derecho del acusado a una sentencia individualizada; y (3)

Utiliza indebidamente evaluaciones con sesgo de género en la imposición de penas.

¶35 Aunque finalmente concluimos que un riesgo COMPAS

La evaluación puede utilizarse en la sentencia, lo hacemos circunscribiendo

su uso. Es importante destacar cómo se puede utilizar y qué

limitaciones y precauciones que un tribunal de circuito debe observar en orden

para evitar posibles violaciones del debido proceso.

¶36 Es útil considerar el debido proceso de Loomis.

argumentos en el contexto más amplio de la evolución de la evidencia-

sentencia basada.

Wisconsin ha estado a la vanguardia de

Promover prácticas basadas en la evidencia.

En 2004, este tribunal

El Comité Asesor de Planificación y Políticas (PPAC) creó un

subcomité "para explorar y evaluar la eficacia de

políticas y programas.

· Diseñado para mejorar la seguridad pública

y reducir el encarcelamiento."¹⁹

¶37 A partir de esa acusación inicial, el compromiso de Wisconsin con

Las prácticas basadas en la evidencia y su papel de liderazgo han sido bien

¹⁹ Tribunal Supremo de Wisconsin, Comité Asesor de Planificación y Políticas (PPAC), Subcomité de Estrategias de Justicia Eficaces, Fase I: Junio de 2004 - Junio de 2007. Reflexiones y recomendaciones, págs. 3-4, <https://www.wicourts.gov/courts/programs/docs/phase1final>

documentado.²⁰ Inicialmente, una variedad de evaluación de riesgos y necesidades

Las herramientas fueron utilizadas por diversas jurisdicciones dentro del estado.

Sin embargo, en 2012, el Departamento de Correcciones de Wisconsin seleccionó

COMPAS como herramienta de evaluación estatal para su sistema correccional

oficiales, proporcionando evaluación de la probabilidad de riesgo para el juicio previo

mala conducta en la liberación y reincidencia general.²¹

¶38 La cuestión de si COMPAS puede utilizarse en

La cuestión de la sentencia ya se ha tratado anteriormente. En *State v. Samsa*, _____

2015 WI App 6, 359 Wis. 2d 580, 859 NW2d 149, el tribunal de

Apelaciones aprobadas de la consideración de un COMPAS por parte de un tribunal de circuito

evaluación en la sentencia. Sin embargo, no se presentó con

las implicaciones del debido proceso que enfrentamos aquí. Citando a un

principio para los tribunales de sentencia establecido en *State v. Gallion*, _____

2002 WI App 265, ¶26, 258 Wis. 2d 473, 654 NW2d 446, confirmado, _____

2004 WI 42, 270 Wis. 2d 535, 678 NW2d 197, el tribunal de Samsa _____

²⁰ Véase en general Suzanne Tallarico et al., Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC), División de Servicios Judiciales, Estrategias de justicia efectivas en Wisconsin: Informe de hallazgos y recomendaciones (2012), _____

<https://www.wicourts.gov/courts/programs/docs/ejsreport.pdf>; Tribunal Supremo de Wisconsin, Comité Asesor de Planificación y Políticas (PPAC), Subcomité de Estrategias de Justicia Efectivas, Fase II: Progreso y Logros (13 de noviembre de 2013), <https://www.wicourts.gov/courts/programs/docs/finalreport.pdf>;

Casey, Uso de la información de evaluación de riesgos y necesidades del delincuente en la sentencia, supra nota 7, pág. 41. _____

²¹ Pamela M. Casey y otros, Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC), Centro de Iniciativas de Sentencia, División de Investigación, Uso de la información de evaluación de riesgos y necesidades en la sentencia: La Wisconsin (2014), Condado de Crosse, [http://www.ncsc.org/~media/Microsites/Files/CSI/RNA%20Brief%20-](http://www.ncsc.org/~media/Microsites/Files/CSI/RNA%20Brief%20-%20La%20Crosse%20County%20WI%20csi.ashx)

en 3 (Ene.

%20La%20Crosse%20County%20WI%20csi.ashx.

Enfatizó que "COMPAS es simplemente una herramienta disponible para un tribunal".

en el momento de la sentencia." 359 Wis. 2d 580, ¶13.

¶39 En Gallion advertimos sobre la toma de decisiones ad hoc en
sentencia: "La experiencia nos ha enseñado a ser cautelosos cuando
llegar a conclusiones de gran trascendencia sobre la naturaleza humana que
parecen ser intuitivamente correctos en este momento. Mejor en su lugar es
una conclusión que se basa en datos más completos y precisos
información" 270 Wis. 2d 535, ¶36.

Nosotros animamos

Los tribunales de circuito deben solicitar "información más completa por adelantado, en
el momento de la sentencia. Los jueces serían ayudados a saber
sobre la propensión de un acusado a causar daño [y]
circunstancias que probablemente precipiten el daño. . . ." Ibíd., ¶34.

¶40 La preocupación por la toma de decisiones ad hoc está justificada. A
Se toman innumerables decisiones a lo largo del proceso penal.
sistema de justicia sin considerar los hechos probados de cualquier
amable. Preguntas como si se requiere tratamiento, en caso afirmativo
a menudo se ha determinado qué tipo y cuánto tiempo debería durar la supervisión.
dejado a la intuición de un juez o al criterio de un funcionario penitenciario
práctica.

¶41 La necesidad de contar con información sonora adicional es
evidente para quienes trabajan en el sistema penitenciario, pero esa necesidad es
aún más pronunciado en los tribunales de sentencia.

Sentencia

Las decisiones se guían por protecciones de debido proceso que pueden no

Esto se aplica a muchas decisiones correctivas comunes y corrientes.²²

La distinción es importante dado el riesgo y las necesidades.

Las herramientas de evaluación fueron diseñadas para ser utilizadas por aquellos dentro de la

Departamento de Correcciones y ese diseño está en transición

a un lugar de sentencia regido por principios rectores diferentes.

¶42 En respuesta a un llamado a reducir la reincidencia por empleando prácticas basadas en la evidencia, varios estados han aprobado legislación que exige que los jueces estén sujetos a riesgos evaluaciones y datos de reincidencia en el momento de la sentencia.²³ Otros estados

²² El procedimiento que se debe seguir conforme a la Constitución difiere según el tipo de decisiones y procedimientos involucrados. "El debido proceso es flexible y requiere las protecciones procesales que la situación particular exija." *Schweiker v. McClure*, 456 US 188, 200 (1982); véase también *Londoner v. City and Cty. of*

Denver, 210 US 373, 386 (1908) ("Muchos requisitos esenciales en los procedimientos estrictamente judiciales pueden obviarse [en el foro administrativo]").

²³ Véase, por ejemplo, *Ky. Rev. Stat. Ann. § 532.007(3)(a)* (2016) (los jueces de sentencia en Kentucky deberán considerar los resultados de la evaluación de riesgo y necesidades de un acusado incluida en la

(1)-(3) (2015-16) (el departamento de investigación de Ohio presentará un "§ 5126.11(A) una única herramienta de evaluación de riesgos validada para delincuentes adultos" que se utilizará para

propósitos que incluyen la imposición de penas); 42 PA. Cons. Stat. § 2154.7(a) (2016) (en Pensilvania, se adoptará un instrumento de evaluación de riesgos para ayudar a determinar las penas apropiadas).

Véase también

Código de Administración Judicial de Arizona § 6-201.01(J)(3) (2016) ("Para todos los casos elegibles para libertad condicional, los informes previos a la sentencia deberán contener información del caso relacionada con el riesgo criminógeno y las necesidades documentadas por la evaluación de riesgo estandarizada y otra información del archivo y colateral"); Estatuto de Oklahoma, título 22, § 988.18(B) (2016) (se requiere un instrumento de evaluación diseñado para predecir el riesgo de reincidencia para determinar la elegibilidad para cualquier castigo comunitario).

permitir, pero no exigir, el uso de herramientas de evaluación de riesgos en
sentencia.²⁴

¶43 Pero otras voces están cuestionando la eficacia de
sentencias basadas en evidencia y generan preocupación por la sobreventa.
los resultados. Instan a que los jueces sean informados de la

Limitaciones de las herramientas de evaluación de riesgos, para evitar su mal uso:

En general, [los partidarios] se han mostrado reacios a reconocer la escasez de pruebas
fiables existentes y las limitaciones de las intervenciones sobre las que sí disponemos de
evidencia. A menos que los actores del sistema de justicia penal sean plenamente
conscientes de las limitaciones de las herramientas que se les pide que implementen, es
probable que hagan un mal uso de ellas.

Cecelia Klingele, Las promesas y los peligros de la investigación basada en la evidencia

Correcciones, 91 Notre Dame L. Rev. 537, 576 (2015).

²⁴ Véase, por ejemplo, el Código de Idaho § 19-2517 (2016) (si un tribunal de Idaho ordena una investigación previa a la sentencia, el informe de investigación para todos los delincuentes condenados directamente a una pena de prisión y para ciertos delincuentes puestos en libertad condicional debe incluir las tasas de reincidencia actuales diferenciadas en función de los niveles de riesgo del delincuente).

bajo, moderado y alto); *Malenchik v. State*, 928 NE2d 564, 566, 571-73, 575 (Ind. 2010) (fomentando el uso de instrumentos de evaluación de delincuentes basados en evidencia en la sentencia); La. Stat.

Ann. § 15:326(A) (2016) (algunos tribunales de Luisiana pueden utilizar una única herramienta validada de evaluación de riesgos y necesidades de investigación previa a la sentencia antes de sentenciar a un delincuente adulto elegible para la evaluación); Wash. Rev. Code § 9.94A.500(1) (2016) (que exige que un tribunal considere los informes de evaluación de riesgos en la sentencia si están disponibles); *Estado v. Rogers*, No. 14-0373, 2015 WL 869323, en *4 (W. Va. 9 de enero de 2015) (Loughry, J., concurrente) (en una Decisión Memorandum no publicada, la Corte Suprema de Apelaciones de Virginia Occidental explicó que, si bien los oficiales de libertad condicional están obligados a realizar evaluaciones estandarizadas de riesgo y necesidades de conformidad con el Código de Virginia Occidental § 62-12-6(a)(2) (2016), el uso de estas herramientas en la sentencia para fundamentar las decisiones de sentencia queda a discreción del tribunal de circuito).

¶44 Tomamos en cuenta esta advertencia. El DOC ya reconoce limitaciones en el PSI, instruyendo que "[e]s muy importante recordar que las puntuaciones de riesgo no están destinadas a determinar el riesgo la severidad de la sentencia o si un delincuente es encarcelado." Estamos de acuerdo con estas limitaciones.

Además, planteamos la limitación corolaria de que las puntuaciones de riesgo puede que no se considere como el factor determinante en la decisión si el delincuente puede ser supervisado de forma segura y eficaz en la comunidad.²⁵

¶45 Al abordar los argumentos de Loomis sobre el debido proceso a continuación, nosotros Además, se plantean advertencias que un tribunal sentenciador debe observar. para evitar posibles violaciones del debido proceso.

IV

¶46 Pasamos a abordar el primer argumento de Loomis de que un Consideración por parte del tribunal de circuito de una evaluación de riesgos de COMPAS viola el derecho al debido proceso de un acusado a ser sentenciado en base a sobre información precisa. Loomis afirma inicialmente que la La naturaleza propietaria de COMPAS impide que un acusado cuestionando la validez científica de la evaluación de riesgos. En consecuencia, Loomis sostiene que debido a un riesgo de COMPAS La evaluación se adjunta al PSI, se le niega al acusado la totalidad acceso a la información en el PSI y por lo tanto no puede garantizar que está siendo sentenciado con base en información precisa.

²⁵ Véase Casey, Uso de la evaluación de riesgos y necesidades del delincuente Información en la sentencia, supra nota 7, pág. 14.

¶47 Está bien establecido que "[un] acusado tiene un Derecho constitucionalmente protegido al debido proceso y a ser sentenciado. con base en información precisa." Travis, 347 Wis. 2d 142, ¶17.

Además, el derecho a ser sentenciado con base en hechos precisos La información incluye el derecho a revisar y verificar la información. contenido en el PSI en el que el tribunal de circuito basa su Decisión sobre la sentencia. Estado contra Skaff, 152 Wis. 2d 48, 53, 447 NW2d 84 (Tribunal de Apelaciones, 1989).

¶48 En Gardner v. Florida, 430 US 349, 351 (1977) (Stevens, J., opinión mayoritaria), el tribunal de circuito impuso la sentencia de muerte, basándose en parte en información contenida en una declaración previa a la sentencia. informe de investigación que no fue revelado al abogado de la partes. La opinión mayoritaria concluyó que el demandado "se le negó el debido proceso legal cuando se dictó la sentencia de muerte" impuesta, al menos en parte, sobre la base de información que él No tuvo oportunidad de negarlo ni de explicarlo." Ibíd., pág. 362. _____

¶49 Siguiendo a Gardner, el tribunal de apelaciones de Wisconsin determinó que fue un ejercicio erróneo de discreción para el tribunal de circuito para negar categóricamente la divulgación de la PSI a un acusado.²⁶ Obtener, 152 Wis. 2d en 58. El tribunal de Skaff explicó que si el PSI era incorrecto o incompleto, ninguna persona estaba en mejor posición que el acusado para refutar, explicar,

²⁶ Aunque Gardner v. Florida, 430 US 349 (1977) fue un caso de pena de muerte, State v. Skaff, 152 Wis. 2d 48, 55 447 NW2d 84 (Ct. App. 1989), determinó que "no vemos ninguna razón por la que su razonamiento no deba aplicarse a penas de menor severidad".

o complementar el PSI.

Ibíd., pág. 57. En consecuencia, hasta que

El acusado revisa su informe previo a la sentencia, pero no se puede verificar su exactitud. Ibíd. _____

a los 58 años.

¶50 Skaff razonó que dada la discreción otorgada a la

tribunal de circuito en decisiones de sentencia, cualquier significativo

Las imprecisiones probablemente afectarían la sentencia del acusado. Ibíd. _____

Por lo tanto, la denegación de acceso a la PSI le negó al acusado "un

factor esencial del debido proceso, es decir, un procedimiento propicio para

sentencia basada en información correcta." Id. en 57 (citando _____

Mathews contra Eldridge, 424 US 319, 335 (1976)).

¶51 Loomis establece una analogía entre la evaluación de riesgos de COMPAS y la evaluación de riesgos.

PSI en Gardner y Skaff. Northpointe, Inc., el desarrollador de

COMPAS considera a COMPAS un instrumento de propiedad y una operación comercial.

secreto. Por consiguiente, no revela cómo se calculan las puntuaciones de riesgo.

se determinan o cómo se ponderan los factores. Loomis afirma

que debido a que COMPAS no divulga esta información, él tiene

se le ha negado información que el tribunal de circuito consideró en

sentencia.

¶52 Él argumenta que está en la mejor posición para refutar o

explicar la evaluación de riesgos de COMPAS, pero no puede hacerlo basándose en

únicamente en función de una revisión de las puntuaciones reflejadas en los gráficos de barras.

Además, Loomis sostiene que a menos que pueda revisar cómo el

Los factores se ponderan y cómo se determinan las puntuaciones de riesgo,

No se puede verificar la exactitud de la evaluación COMPAS.²⁷

¶53 La analogía de Loomis con Gardner y Skaff es imperfecta. _____

Aunque Loomis no puede revisar ni cuestionar cómo COMPAS

El algoritmo calcula el riesgo, él puede al menos revisarlo y cuestionarlo.

las puntuaciones de riesgo resultantes establecidas en el informe adjunto a

el PSI. En el centro de Gardner y Skaff está el hecho de que el _____

El tribunal se basó en información que el acusado no tenía.

oportunidad de refutar, complementar o explicar. Gardner, 430 US _____

en 362. Ese no es el caso aquí.

¶54 Loomis tiene razón al decir que las puntuaciones de riesgo no explican

cómo el programa COMPAS utiliza la información para calcular el riesgo

montones.

Sin embargo, la Guía del profesional de Northpointe de 2015

COMPAS explica que las puntuaciones de riesgo se basan en gran medida en datos estáticos.

información (antecedentes penales), con uso limitado de algunos datos dinámicos

variables (es decir, socios delictivos, abuso de sustancias).²⁸

¶55 El informe COMPAS adjunto al PSI de Loomis contiene un

Lista de 21 preguntas y respuestas sobre estos factores estáticos

como:

²⁷ En la misma línea, Loomis afirma que la evaluación COMPAS no superaría la prueba Daubert y, por lo tanto, sería inadmisibile en el juicio. Véase *Daubert v. Merrell Dow Pharm., Inc.*, 509 US 579 (1993). Dado que las reglas de la evidencia no se aplican en la sentencia, no es necesario abordar ese argumento aquí.

Estado contra Straszowski, 2008 WI 65, ¶52, 310 Wis. 2d 259, 750 NW2d 835.

²⁸ Northpointe, Inc., supra nota 14, en 12, 27.

- ¿Cuántas veces ha sido devuelta esta persona?
¿Custodia durante la libertad condicional? 5+
- ¿Cuántas veces ha tenido esta persona un nuevo
¿Acusación/arresto mientras estaba en libertad condicional? 4
- ¿Cuántas veces ha sido arrestada esta persona anteriormente como adulto o menor de edad
(solo arrestos por delitos)? 12

Por lo tanto, en la medida en que la evaluación de riesgos de Loomis se basa en sus respuestas a preguntas y datos disponibles públicamente sobre su antecedentes penales, Loomis tuvo la oportunidad de verificar que el Las preguntas y respuestas que figuran en el informe COMPAS eran correctas.

¶56 Además, esta no es una situación en la que Partes de un PSI son consideradas por el tribunal de circuito, pero no entregado al acusado. El tribunal de circuito y Loomis habían acceso a la misma copia de la evaluación de riesgos. Loomis tenía un oportunidad de desafiar sus puntuaciones de riesgo argumentando que otros Los factores o la información demuestran su inexactitud.

¶57 Sin embargo, independientemente de si Gardner y Skaff son _____ De forma análoga a este caso, Loomis afirma correctamente que los acusados Tienen derecho a ser sentenciados con base en información precisa. Travis, 347 Wis. 2d 142, ¶17.

¶58 Algunos estados que utilizan COMPAS han llevado a cabo una validación. Los estudios de COMPAS concluyen que es suficientemente preciso.

herramienta de evaluación de riesgos.²⁹ División de Delitos del Estado de Nueva York

El Departamento de Justicia realizó un estudio que examinaba un COMPAS

la eficacia y capacidad predictiva de la escala de reincidencia de la evaluación

precisión y concluyó que "la Escala de Reincidencia funcionaba

de forma eficaz y se logró una precisión predictiva satisfactoria."³⁰

A diferencia de Nueva York y otros estados, Wisconsin aún no ha...

Completó un estudio de validación estadística de COMPAS para un

Población de Wisconsin.³¹

¶⁵⁹ Sin embargo, Loomis se basa en otros estudios de riesgo.

herramientas de evaluación que han planteado dudas sobre su

²⁹ Este análisis hace referencia a estudios de investigación actuales con el fin de advertir a los tribunales de sentencia sobre las preocupaciones que se han planteado acerca de las herramientas de evaluación de riesgos basadas en evidencia, tales como:

COMPAS. Sin embargo, no estamos en condiciones de evaluar ni opinar sobre la fiabilidad científica de estos datos. Por consiguiente, esta opinión no debe interpretarse como un respaldo a ningún estudio o artículo de investigación en particular, independientemente de si su conclusión es crítica o favorable a la herramienta de evaluación de riesgos COMPAS.

³⁰ Sharon Lansing, División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York, Oficina de Investigación y Desempeño de la Justicia, Estudio COMPAS del Estado de Nueva York sobre Evaluación de Riesgos y Necesidades de Libertad Condicional: Examen de la Eficacia y la Precisión Predictiva de la Escala de Reincidencia, en 2012).

i, 18 (Septiembre
[http://www.northpointeinc.com/downloads/research/DCJS_OPCA_](http://www.northpointeinc.com/downloads/research/DCJS_OPCA_Validez%20de%20la%20libertad%20condicional%20de%20COMPAS.pdf)
 Validez de la libertad condicional de COMPAS.pdf.

³¹ Véase, por ejemplo, Julia Angwin et al., ProPublica, Machine Bias. (23 de mayo de 2016), <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>. Véase también Lansing, supra nota 30; Thomas Blomberg, et al., Oficina del Sheriff de Broward, Departamento de Control Comunitario, Validación del Instrumento de Clasificación de Evaluación de Riesgos COMPAS (septiembre de 2010), <http://criminology.fsu.edu/wp-content/uploads/Validation-of-the-COMPAS-Risk-Assessment-Classification-Instrument.pdf>.

precisión.³² Por ejemplo, cita un documento de California de 2007.

Estudio del Departamento de Correcciones y Rehabilitación ("CDCR")

lo que concluye que, si bien COMPAS parece estar evaluando

necesidades criminógenas y riesgo de reincidencia, "hay poco

evidencia de que esto es lo que COMPAS evalúa realmente."³³

¶60 El estudio de California llegó a la siguiente conclusión

que "no hay pruebas sólidas de que el COMPAS pueda ser calificado"

consistentemente por diferentes evaluadores, que evalúa la

necesidades criminógenas que pretende evaluar y (lo más importante)

que predice la reincidencia de los reclusos que delinquen bajo la jurisdicción del CDCR."

34

En última instancia, los autores del estudio no pudieron recomendar que

El CDCR utiliza COMPAS para individuos.³⁵

³² El Estado reconoce que ningún método de evaluación de riesgos está exento de errores. Por ejemplo, el Estado cita una introducción a COMPAS que resume varios estudios que han evaluado la validez predictiva de COMPAS como moderada, con puntuaciones que van desde 0,50 hasta 0,73. Pamela M. Casey, et al., Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC), Instrumentos de evaluación de riesgos y necesidades del delincuente: una introducción para los tribunales en A-23 (2014),

http://www.ncsc.org/~media/Microsites/Files/CSI/BJA%20RNA%20Fin%20Report_Combined%20Files%208-22-14.ashx. Sin embargo, también resume otros estudios que asignan puntuaciones más altas a COMPAS de .70 para consistencia interna y .70-1.0 para confiabilidad de retest.

Identificación.

³³ Jennifer L. Skeem y Jennifer Eno Loudon, Informe preparado para el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), Evaluación de la evidencia sobre la calidad del perfil de gestión de delincuentes correccionales para sanciones alternativas 5 (2007),

(BRÚJULA) en

http://www.cdcr.ca.gov/adult_research_branch/Research_Documents/COMPAS_Skeem_EnoLouden_Dec_2007.pdf.

³⁴ Identificación.

³⁵ Identificación.

¶61 Posteriormente, sin embargo, el CDCR publicó su 2010 Informe final sobre el estudio de validación COMPAS de California.³⁶ El 2010 El estudio concluyó que, si bien no es perfecto, "COMPAS es un sistema confiable". instrumento. . "37 Específicamente, explicó que el general La escala de riesgo de reincidencia alcanzó el valor de .70, que es el estándar convencional, aunque la escala de riesgo de violencia no lo hizo.³⁸

¶62 Además de estos problemas, existe la preocupación de que Las herramientas de evaluación de riesgos pueden clasificar de manera desproporcionada a las minorías. delincuentes como de mayor riesgo, a menudo debido a factores que pueden ser fuera de su control, como los antecedentes familiares y educación.³⁹ Otros estudios estatales indican que COMPAS es más predictivo de reincidencia entre delincuentes blancos que entre negros delincuentes.⁴⁰

¶63 Un análisis reciente de las puntuaciones de reincidencia de COMPAS basado en sobre datos de 10.000 acusados penales en el condado de Broward, Florida concluyó que los acusados negros "eran mucho más propensos a...

³⁶ David Farabee et al., Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, Estudio de validación de COMPAS: Final 2010), Informe http://www.cdcr.ca.gov/adult_research_branch/Research_Documents/COMPAS_Informe_final_08-11-10.pdf.
(Ago. 15,

³⁷ Ibíd., pág. 29.

³⁸ Identificación.

³⁹ Cecelia Klingele, Las promesas y los peligros de la evidencia.
Correcciones basadas, 91 Notre Dame L. Rev. 537, 577 (2015).

⁴⁰ Véase, por ejemplo, Angwin, supra nota 31; Tracy L. Fass, et al., The LSI-R and the Compas: Validation Data on Two Risk-Needs Tools, 35 Crim. Justice & Behavior 1095, 1100-01 (2008).

que los acusados blancos para ser juzgados incorrectamente como si estuvieran en un nivel más alto riesgo de reincidencia."⁴¹ Asimismo, los acusados blancos eran más

Es más probable que los acusados negros sean etiquetados erróneamente como de bajo riesgo.

riesgo.⁴² Aunque Northpointe discrepa de este análisis, este estudio

y otros plantean inquietudes sobre cómo una evaluación COMPAS

Los factores de riesgo se correlacionan con la raza.⁴³

¶64 Se plantean preocupaciones adicionales sobre la necesidad de Supervisar de cerca la precisión de las herramientas de evaluación de riesgos. Al menos un comentarista ha explicado que para mantener la precisión, Las herramientas de evaluación de riesgos "deben ser constantemente recalibradas para adaptarse a los cambios". poblaciones y subpoblaciones." Klingele, Las promesas y

Peligros de las correcciones basadas en la evidencia, 91 Notre Dame L. Rev. en

576. En consecuencia, las jurisdicciones que utilizan la evaluación de riesgos

Las herramientas deben garantizar que tengan la capacidad de mantener esas

herramientas y el seguimiento de su precisión continua. *Ibíd.*, pág. 577.

¶65 Centrándose exclusivamente en su uso en la sentencia y considerando los argumentos expuestos sobre el debido proceso con respecto a precisión, determinamos que el uso de una evaluación de riesgos COMPAS debe Estar sujeto a ciertas precauciones además de las limitaciones.

expuesto en el presente documento.

⁴¹ Jeff Larson y otros, ProPublica, Cómo analizamos el algoritmo de reincidencia (23 de mayo de 2016),
BRÚJULA

<https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm>.

⁴² Identificación.

⁴³ Northpointe, Inc., *supra* nota 14, en 14.

¶66 Específicamente, cualquier PSI que contenga un riesgo COMPAS

La evaluación debe informar al tribunal sentenciador sobre lo siguiente:

Precauciones con respecto a la precisión de una evaluación de riesgos COMPAS: (1) la

Se ha invocado la naturaleza propietaria de COMPAS para prevenir

divulgación de información relativa a cómo se ponderan los factores o

cómo se determinarán las puntuaciones de riesgo; (2) evaluación de riesgos

compara a los acusados con una muestra nacional, pero no realiza un análisis cruzado.

El estudio de validación para la población de Wisconsin aún no se ha realizado.

completado; (3) algunos estudios de puntuaciones de evaluación de riesgos COMPAS

han planteado interrogantes sobre si de manera desproporcionada

clasificar a los delincuentes pertenecientes a minorías como de mayor riesgo

reincidencia; y (4) las herramientas de evaluación de riesgos deben ser constantemente

Se realiza un seguimiento y se vuelven a calibrar los datos para garantizar su precisión debido a los cambios en la población.

y subpoblaciones. Proporcionar información a los tribunales de sentencia.

sobre las limitaciones y precauciones relacionadas con el uso de COMPAS

Las evaluaciones de riesgos permitirán a los tribunales evaluar mejor el riesgo.

precisión de la evaluación y el peso apropiado a ser

dado al puntaje de riesgo.

En

¶67 A continuación, abordaremos el argumento de Loomis de que un circuito

La consideración por parte del tribunal de una evaluación de riesgos de COMPAS equivale a

sentencia basada en datos grupales, en lugar de una individualizada

sentencia basada en los cargos y el carácter único del caso

acusado. Como explicó este tribunal en Gallion, individualizado

La imposición de penas "ha sido durante mucho tiempo una piedra angular del sistema penal de Wisconsin".

justicia jurisprudencia." 270 Wis. 2d 535, ¶48.

¶68 Si una evaluación de riesgos de COMPAS fuera la determinante factor considerado en la sentencia esto plantearía el debido proceso desafíos con respecto a si un acusado recibió un sentencia individualizada. Como testificó el experto de la defensa en el En la audiencia de moción posterior a la condena, COMPAS está diseñado para evaluar datos de grupo. Explicó que COMPAS puede ser análogo a evaluaciones de riesgo actuarial de seguros, que identifican el riesgo entre grupos de conductores y asignar los recursos en consecuencia.

¶69 De manera similar, la Guía práctica de COMPAS de 2015 explica que "[l]a evaluación de riesgos se trata de predecir el grupo comportamiento . . . No se trata de predicciones a nivel individual. nivel."⁴⁴ Las escalas de riesgo pueden identificar grupos de alto riesgo delincuentes—no un individuo particularmente de alto riesgo.⁴⁵ Un señalado ejemplo de posible malentendido derivado del uso de Los datos grupales son que un individuo nunca ha cometido un delito. Sin embargo, el delito violento puede ser catalogado como de alto riesgo. reincidencia en la escala de riesgo de violencia. Como explica el Departamento Correccional: "[u]n delincuente que es joven, está desempleado, tiene una edad temprana al momento de cometer el delito. primer arresto y antecedentes de incumplimiento de la supervisión, obtendrán una puntuación medio o alto en la Escala de Riesgo de Violencia, aunque el El delincuente nunca había cometido un delito violento."⁴⁶

⁴⁴ Northpointe, Inc., supra nota 14, pág. 31.

⁴⁵ Identificación

⁴⁶ Estado de Wisconsin, Departamento de Correcciones, Manual de Referencia de Casos Electrónicos, Preguntas Frecuentes sobre la Evaluación COMPAS, <http://doc.helpdocsonline.com/dcc-business-process>.

¶70 Para mitigar este problema, el DOC explica que

"Se prevé que el personal no esté de acuerdo con un riesgo actuarial. evaluación (por ejemplo COMPAS) en aproximadamente el 10% de los casos debido a circunstancias atenuantes o agravantes a las que se refiere la evaluación no es sensible."⁴⁷ Por lo tanto, "se debe alentar al personal a utilizar su juicio profesional y anular el riesgo calculado como adecuado" ⁴⁸

¶71 Del mismo modo que el personal penitenciario debería ignorar las puntuaciones de riesgo que son inconsistentes con otros factores, esperamos que el circuito Los tribunales ejercerán discreción al evaluar un riesgo COMPAS. puntuación con respecto a cada acusado individual.

¶72 En última instancia, No estamos de acuerdo con Loomis porque Consideración de una evaluación de riesgos COMPAS en la sentencia. junto con otros factores de apoyo es útil para proporcionar la tribunal sentenciador con la mayor cantidad de información posible en orden para llegar a una sentencia individualizada. En Gallion, este tribunal _____ explicó que los tribunales de circuito "tienen una mayor necesidad de más información completa por adelantado, en el momento de la sentencia." 270 Wis. 2d 535, ¶34.

¶73 COMPAS tiene el potencial de proporcionar a los tribunales sentenciadores con información más completa para abordar esta mayor necesidad. El Tribunal Supremo de Indiana examinó herramientas de evaluación de riesgos similares.

⁴⁷ Identificación.

⁴⁸ Northpointe, Inc., supra nota 14, pág. 31.

y explicó que estas herramientas ayudan a los tribunales a sopesar todos los factores.

Factores para la imposición de la pena:

Estos instrumentos de evaluación permiten al juez de sentencia valorar y ponderar de forma más eficaz diversas consideraciones legales expresadas en materia de sentencia, como los antecedentes penales, la probabilidad de una respuesta afirmativa a la libertad condicional o al encarcelamiento a corto plazo, y el carácter y las actitudes que indican que es improbable que el acusado cometa otro delito.

Malenchik v. State, 928 NE2d 564, 574 (Ind. 2010) (interno

(citas omitidas).

¶74 Sin embargo, las implicaciones del debido proceso nos obligan a advertir a los tribunales de circuito que debido a la evaluación de riesgos de COMPAS

Las puntuaciones se basan en datos grupales, son capaces de identificar grupos.

de delincuentes de alto riesgo, no de un individuo de alto riesgo en particular.

En consecuencia, se espera que un tribunal de circuito considere esto

precaución al sopesar todos los factores que son relevantes para

dictar sentencia a un acusado individual.

NOBROTOS

¶75 Pasamos ahora a abordar el argumento de Loomis de que un COMPAS

El uso del género en la evaluación de riesgos viola el derecho a la debida diligencia del acusado.

derechos procesales. Basándose en Harris, 326 Wis. 2d 685, ¶33, Loomis

afirma que debido a que las puntuaciones de riesgo de COMPAS tienen en cuenta el género

cuenta, la consideración por parte de un tribunal de circuito de un riesgo COMPAS

La evaluación viola el derecho al debido proceso de un acusado a no ser

condenada por motivos de género.

¶76 Debido a la naturaleza propietaria de COMPAS, las partes

Se cuestiona el método específico que utiliza COMPAS para considerar el género.

Loomis afirma que se desconoce exactamente cómo utiliza COMPAS.

género, pero sostiene que COMPAS considera el género como un factor criminógeno. El Estado no está de acuerdo, sosteniendo que el El DOC utiliza la misma evaluación de riesgos COMPAS tanto para hombres como para mujeres, pero luego compara a cada delincuente con un grupo "normalizador" de su o su propio género.

¶77 Independientemente de si el género se utiliza como un factor criminógeno factor o únicamente para normalización estadística, Loomis se opone a cualquier uso del género en el cálculo de las puntuaciones de riesgo de COMPAS. En respuesta, El Estado sostiene que considerar el género en un riesgo COMPAS La evaluación es necesaria para lograr precisión estadística. El Estado argumenta que debido a que los hombres y las mujeres tienen diferentes tasas de reincidencia y diferente potencial de rehabilitación, un género La evaluación de riesgos neutral proporcionaría resultados inexactos para tanto hombres como mujeres.

¶78 Ambas partes parecen estar de acuerdo en que existe estadística evidencia de que los hombres, en promedio, tienen mayor reincidencia y tasas de delitos violentos en comparación con las mujeres. Los comentaristas también han Se observaron y discutieron las evidencias estadísticas que diferencian a los hombres y mujeres en este contexto. Véase, por ejemplo, Sonja B. Starr, Evidence-Sentencia basada en la ley y la racionalización científica de la Discriminación, 66 Stan. L. Rev. 803, 813 (2014) ("si la El instrumento incluye el género, los hombres siempre recibirán un mayor riesgo. puntuaciones que mujeres idénticas en otros aspectos (porque, promediado en En todos los casos, los hombres presentan tasas de reincidencia más elevadas. . . ."); John Monahan, Jurisprudencia de la evaluación de riesgos: predicción de daños Entre prisioneros, depredadores y pacientes, 92 Va. L. Rev. 391, 416 (2006) ("Que las mujeres cometen actos violentos a una tasa mucho menor")

que los hombres es un elemento básico en criminología y ha sido conocido por ser siempre y cuando se hayan conservado registros oficiales.").

¶79 Sin embargo, Loomis afirma que incluso si las estadísticas

Las generalizaciones basadas en el género son precisas, no lo son.

necesariamente constitucional. Cita a Craig v. Boren, 429

US 190, 208-210 (1976), un caso en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos

El tribunal concluyó que una ley de Oklahoma que prohibía la venta de

Cerveza de 3,2% para hombres menores de 21 años y para mujeres menores de 21 años.

18 violó la cláusula de igual protección de la Decimocuarta

Enmienda. El Tribunal explicó que, si bien los funcionarios estatales

ofreció justificaciones sociológicas o empíricas para el género-

diferencia basada en la ley, "los principios incorporados en la misma"

Las cláusulas de igualdad de protección no se harán inaplicables por

generalidades medidas estadísticamente pero poco precisas sobre

las tendencias de consumo de alcohol de los grupos agregados." Ibíd., págs. 208-09.

¶80 Cabe destacar, sin embargo, que Loomis no presenta una demanda equivalente.

desafío de protección en este caso. Por lo tanto, abordamos si

El derecho constitucional de Loomis al debido proceso de no ser sentenciado

Se viola la base de género si un tribunal de circuito considera que

Evaluación de riesgos COMPAS en el momento de la sentencia.

Véase Harris, 326

Wis. 2d 685, ¶33.

¶81 Loomis malinterpreta a Harris al argumentar que un

El tribunal sentenciador no puede considerar una evaluación de riesgos de COMPAS.

porque tiene en cuenta el género al calcular las puntuaciones de riesgo.

En Harris, el acusado afirmó que el tribunal de circuito le había impuesto

su sentencia basada en el género cuando lo criticó por

Estar desempleado mientras la madre de su hijo trabajaba. Ibíd., ¶61.

Harris argumentó que no debería ser penalizado por ser un ausentado.

padre que se queda en casa y que el tribunal de circuito utilizó este hecho como un

factor agravante al dictar sentencia. *Ibíd.* _____

¶82 Al determinar si el tribunal de circuito indebidamente

Al considerar el género en la sentencia de Harris, este tribunal concluyó:

que existía una base fáctica que sustentaba la decisión del tribunal de circuito.

declaraciones que no estaban relacionadas con el género de Harris. *Ibíd.*, ¶¶62- _____

63. El registro reveló que Harris no era su hija.

cuidador principal que se queda en casa y que otros factores

demonstró que no era un padre responsable. *Ibíd.*, ¶63. _____

¶83 Asimismo, existe una base fáctica subyacente a COMPAS.

uso del género en el cálculo de las puntuaciones de riesgo. En cambio, parece

que cualquier herramienta de evaluación de riesgos que no logre diferenciar

La distinción entre hombres y mujeres clasificará erróneamente a ambos géneros. Como uno

El comentarista señaló: "la falta de tener en cuenta el género,

al menos a la hora de predecir el riesgo de reincidencia, en sí mismo es injusto."

Melissa Hamilton, Evaluación de riesgos y necesidades: constitucional y _____

Desafíos éticos, 52 Am. Crim. L. Rev. 231, 255 (Primavera de 2015).

Por lo tanto, si la inclusión del género promueve la precisión, sirve

los intereses de las instituciones y los acusados, en lugar de un

propósito discriminatorio. *Ibíd.* _____

¶84 Además, Harris concluyó que el acusado tenía

no cumplió con su obligación de probar mediante evidencia clara y convincente.

que el tribunal de circuito en realidad se basó en el género como un factor en

imponiendo su sentencia. 326 Wis. 2d 685, ¶64. Explicó que

El tribunal de circuito consideró los factores apropiados y evaluó

la gravedad del delito, el carácter de Harris y la opinión pública

necesidad de protección." Ibíd., párrs. 65, 67. "El tribunal de circuito explicó detalladamente los motivos de la sentencia que impuso, y todos los comentarios potencialmente ofensivos señalados por ambos Harris y el tribunal de apelaciones tienen un vínculo razonable con factores apropiados para la imposición de la pena." Ibíd., ¶67.

¶85 Aquí, como en Harris, Loomis no ha cumplido con su carga de la prueba. demostrando que el tribunal de circuito en realidad se basó en el género como un factor en la imposición de su sentencia. El tribunal de circuito explicó que consideró múltiples factores que respaldaban la sentencia impuso:

En cuanto a la valoración de los distintos factores, descarto la libertad condicional debido a la gravedad del delito y a que sus antecedentes, su historial bajo supervisión y las herramientas de evaluación de riesgos que se han utilizado sugieren que usted presenta un riesgo extremadamente alto de reincidencia.

Además de la evaluación de riesgos de COMPAS, la gravedad de El crimen y los antecedentes penales de Loomis tienen un nexo con el Sentencia impuesta. Véase Gallion, 270 Wis. 2d 535, ¶46 ("nosotros exigir que el tribunal, con referencia a los hechos pertinentes y factores, explique cómo las partes componentes de la oración promueven la objetivos de la sentencia."). Véase también Harris v. Estado, 75 Wis. 2d 513, 519, 250 NW2d 7 (1977) (sentencia pertinente) Los factores incluyen antecedentes penales, historial de delitos patrones de comportamiento indeseables y resultados de la evaluación prehospitalaria investigación).

¶86 Determinamos que el uso del género por parte de COMPAS promueve precisión que en última instancia redundará en beneficio de la justicia sistema, incluidos los acusados. Además, determinamos que

El acusado no logró cumplir con su obligación de demostrar que el
 El tribunal de sentencia en realidad se basó en el género como un factor en
 sentencia. Por lo tanto, concluimos que el uso del riesgo COMPAS
 La evaluación realizada durante la sentencia no violó el derecho de Loomis a...
 proceso.

VII

¶87 A continuación, abordaremos los usos permitidos para un COMPAS
 evaluación de riesgos en el momento de la sentencia. Luego exponemos el
 limitaciones y precauciones que un tribunal sentenciador debe observar
 al usar COMPAS.

¶88 Aunque no puede ser determinante, una sentencia
 El tribunal puede utilizar una evaluación de riesgos COMPAS como un factor relevante para
 asuntos tales como: (1) desviar a los delincuentes de bajo riesgo destinados a prisión
 a una alternativa que no sea la prisión; (2) evaluar si un delincuente
 pueden ser supervisados de forma segura y eficaz en la comunidad; y
 (3) imponer términos y condiciones de libertad condicional, supervisión y
 respuestas a las infracciones.⁴⁹

¶89 En primer lugar, COMPAS puede ser útil para identificar a los presos.
 delincuentes vinculados que tienen un bajo riesgo de reincidir a efectos de
 desviándolos hacia alternativas no penitenciarias y ayudas en el proceso.
 decisión de si suspender total o parcialmente la libertad condicional de un infractor
 oración.⁵⁰

⁴⁹ Tallarico, supra nota 20, en 20-21.

⁵⁰ Casey, Uso de la evaluación de riesgos y necesidades del delincuente
Información en la sentencia, supra nota 7, págs. 8, 9, 13.

¶90 En segundo lugar, las herramientas de evaluación de riesgos como COMPAS pueden ser útil para evaluar el riesgo que un delincuente representa para la seguridad pública y puede informar la decisión de si el riesgo de reincidencia se presenta por parte del delincuente puede ser gestionado de forma segura y reducido eficazmente. a través de la supervisión y los servicios comunitarios.⁵¹

¶91 En tercer lugar, COMPAS puede utilizarse para fundamentar decisiones sobre los términos y condiciones de la libertad condicional y la supervisión.⁵² Riesgo Las evaluaciones pueden ser útiles para identificar a los delincuentes de bajo riesgo que No requieren programas intensivos de supervisión y tratamiento.⁵³ Junto con una evaluación de necesidades, una evaluación de riesgos puede informar consideraciones de seguridad pública relacionadas con el riesgo del delincuente gestión y, por lo tanto, puede utilizarse para proporcionar orientación sobre el nivel de supervisión y control necesario para un delincuente puesto en libertad condicional o liberado bajo supervisión prolongada.⁵⁴ En concreto, puede servir de base para decisiones como la presentación de informes. requisitos, pruebas de drogas, monitoreo electrónico, comunidad servicio y las estrategias de tratamiento más apropiadas.⁵⁵

¶92 Por lo tanto, una evaluación de riesgos COMPAS puede utilizarse para "mejorar la evaluación, ponderación y aplicación por parte del juez de los demás

⁵¹ Ibíd., págs. 9, 13-14.

⁵² Ibíd., pág. 16.

⁵³ Identificación.

⁵⁴ Ibíd., pág. 11; Casey, Evaluación de riesgos y necesidades del delincuente Instrumentos: Una introducción para los tribunales, supra nota 32, pág. 2.

⁵⁵ Casey, Uso de la información de evaluación de riesgos y necesidades del delincuente en la sentencia, supra nota 7, págs. 14, 16.

evidencia de sentencia en la formulación de una sentencia individualizada

programa de sentencia apropiado para cada acusado."

Ver

Malenchick, 928 NE2d en 573.

Como tribunal de apelaciones

explicado en Samsa, "COMPAS es simplemente una herramienta disponible para un

tribunal en el momento de la sentencia y un tribunal es libre de confiar en

partes de la evaluación mientras se rechazan otras partes." 359

Wis. 2d 580, ¶13.

¶93 Sin embargo, el uso de una evaluación de riesgos COMPAS en

La imposición de penas debe estar sujeta a ciertas limitaciones. Como se ha señalado

arriba, el DOC ya reconoce estas limitaciones en el PSI,

instruyendo que "[i]s muy importante recordar que el riesgo

Las puntuaciones no pretenden determinar la gravedad de la enfermedad.

sentencia o si un delincuente es encarcelado." Esto también es

el primer "Principio rector" del Centro Nacional para el Estado

Los tribunales ("NCSC") informan sobre el uso del riesgo y las necesidades del delincuente.

evaluación en la sentencia, que instruye que:

La información de evaluación de riesgos y necesidades debe utilizarse en

la decisión de sentencia para informar las consideraciones de seguridad pública relacionadas con la
reducción del riesgo del delincuente y

gestión. No debe utilizarse como factor agravante o atenuante para determinar la gravedad de la sanción
impuesta a un infractor.⁵⁶

¶94 Además, establecemos la limitación corolaria.

que las puntuaciones de riesgo no se pueden utilizar como factor determinante en

decidir si el delincuente puede ser supervisado de forma segura y

⁵⁶ Ibid., pág. 11.

de manera efectiva en la comunidad. Esto es consistente con el segundo

“Principio rector” del Centro Nacional de Tribunales Estatales.⁵⁷

¶95 La decisión de la Corte Suprema de Indiana en Malenchik, 928 NE2d en 575, proporciona orientación adicional aquí.

Limitó el uso de evaluaciones de riesgo, explicando que

"no tienen por objeto servir como agravantes ni atenuantes"

ni circunstancias ni para determinar la duración total de la condena, sino

un tribunal de primera instancia puede emplear tales resultados al formular la manera en la que se debe cumplir una condena."

¶96 Además, no se realizó una evaluación de riesgos de COMPAS. Diseñado para abordar todos los objetivos de una oración. Su objetivo es abordar las necesidades de tratamiento de un individuo e identificar el riesgo de reincidencia. La sentencia, por otro lado, está destinada a para abordar propósitos adicionales. Véase State v. Dowdy, 2012 WI 12,

¶97, 338 Wis. 2d 565, 808 NW2d 691 (Abrahamson, CJ, disidente) ("Se entiende comúnmente que hay cuatro principales fines de la sentencia: (1) disuasión; (2) rehabilitación; (3) retribución; y (4) segregación.").

¶97 Debido a estos objetivos dispares, utilizar un riesgo herramienta de evaluación para determinar la duración y la gravedad de una La oración no encaja bien. Como han observado los académicos, "[e]valuar El riesgo de futuros delitos no influye en las decisiones sobre las sentencias. basado únicamente en percepciones retrospectivas de culpabilidad,

. . . no es relevante para la disuasión, . . . y no debería ser

⁵⁷ Ibíd., pág. 14.

se utiliza para condenar a los delincuentes a más tiempo del que merecen moralmente.

merecer."⁵⁸

¶98 Por lo tanto, un tribunal sentenciador puede considerar un riesgo COMPAS.

La evaluación en el momento de la sentencia está sujeta a las siguientes limitaciones.

Como lo reconoce el Departamento de Correcciones, el PSI

indica que las puntuaciones de riesgo no se pueden utilizar: (1) para determinar

si un delincuente está encarcelado; o (2) para determinar la

gravedad de la sentencia. Además, es posible que no se puedan utilizar puntuaciones de riesgo.

utilizado como factor determinante para decidir si un delincuente

pueden ser supervisados de forma segura y eficaz en la comunidad.⁵⁹

¶99 Es importante destacar que un tribunal de circuito debe explicar los factores.

además de una evaluación de riesgos COMPAS que, de forma independiente,

respaldar la sentencia impuesta. Una evaluación de riesgos COMPAS es solo

uno de los muchos factores que pueden ser considerados y sopesados en

sentencia.

¶100 Cualquier presentencia

Informe de investigación

("PSI")

que contiene una evaluación de riesgos COMPAS presentada ante el tribunal debe

⁵⁸ John Monahan y Jennifer L. Skeem, Evaluación de riesgos en la imposición de penas penales, 12ª Revisión Anual de Psicología Clínica, 489, 492-93. Véase también Melissa Hamilton, Risk-Needs Assessment: Constitutional and Ethical Challenges, 52 Am. Crim. L. Rev. 231, 277 (2015) ("Las orientaciones retributivas y disuasorias son menos susceptibles a las prácticas basadas en la evidencia").

⁵⁹ Casey, Uso de la evaluación de riesgos y necesidades del delincuente Información en la sentencia, supra nota 7, pág. 14.

Contiene un aviso escrito que enumera las limitaciones.⁶⁰

Además, este aviso escrito debe servir de base para la imposición de la pena.

tribunales de las siguientes precauciones como se discute a lo largo de este

opinión:

- Se ha invocado la naturaleza propietaria de COMPAS para impedir la divulgación de información relacionada con cómo Se ponderan los factores o se determina cómo se obtienen las puntuaciones de riesgo.
- Porque las puntuaciones de evaluación de riesgos de COMPAS se basan en datos grupales, son capaces de identificar grupos de alto-delincuentes de riesgo, no un individuo particularmente de alto riesgo.
- Algunos estudios de las puntuaciones de evaluación de riesgos de COMPAS han plantearon interrogantes sobre si lo hicieron de manera desproporcionada clasificar a los delincuentes pertenecientes a minorías como de mayor riesgo reincidencia.
- Una evaluación de riesgos COMPAS compara a los acusados con un muestra nacional, pero ningún estudio de validación cruzada para una La población de Wisconsin aún no se ha completado. Riesgo Las herramientas de evaluación deben ser monitoreadas y revisadas constantemente. normalizado para mayor precisión debido a los cambios en las poblaciones y subpoblaciones.

⁶⁰ Un tribunal de circuito puede ordenar una investigación previa a la sentencia de conformidad con el artículo 972.15(1) de los Estatutos de Wisconsin. Al presentarse ante el tribunal, cualquier informe de investigación previa a la sentencia que adjunte o incorpore una evaluación de riesgos de COMPAS debe contener, de acuerdo con el debido proceso, una advertencia por escrito sobre las precauciones y limitaciones.

- COMPAS no fue desarrollado para su uso en la imposición de penas, pero

Estaba destinado a ser utilizado por el Departamento de Correcciones.

al tomar decisiones con respecto al tratamiento,

supervisión y libertad condicional.

¶101 Es importante tener en cuenta que estas son las advertencias que se han identificado en el momento presente. Por ejemplo, si se realiza un estudio de validación cruzada para una población de Wisconsin llevado a cabo, entonces se necesita flexibilidad para eliminar esta precaución o explicar los resultados del estudio de validación cruzada. De manera similar, Este aviso debe actualizarse periódicamente, al igual que otras precauciones. se vuelven más o menos relevantes a medida que se añaden datos. disponible.

VIII

¶102 A continuación aplicamos los usos permitidos pertinentes, limitaciones y precauciones para el examen del registro en este caso. Loomis argumenta que tiene derecho a una nueva sentencia. audiencia porque el circuito consideró el riesgo COMPAS evaluación al imponer su sentencia. Según Loomis, esto es una violación de sus derechos al debido proceso porque argumenta que Una evaluación de riesgos de COMPAS nunca debe considerarse en sentencia.

¶103 Cabe destacar que Loomis no argumenta que los otros factores Los argumentos que el tribunal consideró en la sentencia fueron insuficientes para respaldar la sentencia que recibió. De hecho, en la vista oral, Loomis El abogado reconoció que no impugnaría la sentencia impuesta si careciera de cualquier referencia a la Evaluación de riesgos de COMPAS. En cambio, argumenta que incluso si hay

Existen otras bases para la sentencia del tribunal de circuito, esto no

Superar el error de considerar la evaluación de riesgos COMPAS.

¶104 Como se mencionó anteriormente, si se usa correctamente con conciencia de las limitaciones y precauciones, un tribunal de circuitos

La consideración de una evaluación de riesgo COMPAS en la sentencia no implica

violar el derecho de un acusado al debido proceso. El tribunal de circuito

Aquí se conocían las limitaciones. Se establecieron dos limitaciones.

presentado por el DOC en el PSI que contiene el informe COMPAS. Por lo tanto,

Cuando Loomis fue sentenciado, el tribunal de circuito estaba al tanto de que

"Las puntuaciones de riesgo no están destinadas a determinar la gravedad de la enfermedad.

sentencia o si un delincuente es encarcelado." El tercero

limitación, que una evaluación de riesgos de COMPAS puede no ser

determinante para decidir si un acusado puede ser supervisado

de forma segura y eficaz en la comunidad es un corolario

limitación a las ya establecidas en el PSI.

¶105 Con respecto a las precauciones que requiere esta opinión, nosotros pretendemos que se utilicen para informar a los tribunales sobre el debido proceso.

implicaciones. Estas advertencias permitirán a los tribunales de sentencia

evaluar mejor el peso que se debe dar a las puntuaciones de riesgo COMPAS,

eludiendo posibles violaciones del debido proceso. Sin embargo, aquí,

El registro refleja que, si bien el tribunal de circuito hizo referencia a

la evaluación de riesgos en la sentencia, el tribunal esencialmente se lo dio

poco o ningún peso.

¶106 En la audiencia de la moción posterior a la condena, el circuito

El tribunal explicó que utilizó la evaluación de riesgos COMPAS para

corroborar sus hallazgos y que habría impuesto lo mismo

sentencia independientemente de si consideró el riesgo COMPAS

montones:

Creo que es preciso y seguro que este tribunal diga que si no se hubiera mencionado en absoluto la herramienta de evaluación de riesgos en el Informe Previo a la Sentencia, si el COMPAS no se hubiera adjuntado al informe previo a la sentencia, la sentencia habría sido exactamente la misma debido a la evaluación del tribunal de los factores de sentencia que se requieren según la ley [].

¶107 El tribunal de circuito explicó que consideró el

La evaluación de riesgos de COMPAS como "una observación" para reforzar su

evaluación de los demás factores que consideró:

En otras palabras, los factores citados por el tribunal sugerían una baja probabilidad de éxito en la supervisión y en la comisión de delitos graves.

Y eso se vio reforzado por el hecho de que la herramienta de evaluación de riesgos muestra un alto riesgo en todas las áreas.

El tribunal identificó factores que eran evidentes para el Sr.

Los antecedentes de Loomis y la naturaleza de los delitos. Y luego se recurrió al COMPAS como instrumento, básicamente, que respaldaba esa evaluación.

¶108 Esto es consistente con la transcripción de la sentencia, en

que el tribunal de circuito explicó que también estaba considerando

la gravedad del delito y los antecedentes penales de Loomis y

historial sobre supervisión para descartar la libertad condicional. Una revisión de la

La transcripción de la sentencia revela que el tribunal de circuito también

Se abordó y se discutió la gravedad del delito, la

el carácter y las necesidades de rehabilitación del acusado, y la

necesidad de proteger al público. Véase Gallion, 270 Wis. 2d 535, ¶13.

¶109 Por lo tanto, el expediente refleja que el tribunal sentenciador

consideró los factores apropiados y estaba al tanto de la

limitaciones asociadas con el uso del riesgo COMPAS

evaluación. En última instancia, aunque el tribunal de circuito mencionó
La evaluación de riesgos de COMPAS no fue determinante para la decisión.
si Loomis debería ser encarcelado, la gravedad de la
sentencia o si podría ser supervisado de forma segura y
de manera efectiva en la comunidad.

¶110 Además, aunque el tribunal de circuito no estaba al tanto
De las precauciones establecidas anteriormente, esas precauciones son requeridas en
parte para garantizar que no se le dé una importancia indebida al riesgo de COMPAS
puntuaciones. Como explicó el tribunal de circuito en la audiencia posterior a la condena.
En la audiencia, habría impuesto exactamente la misma sentencia sin
él. En consecuencia, determinamos que el tribunal de circuito
La consideración de COMPAS en este caso no violó el derecho de Loomis.
derechos al debido proceso.

IX

¶111 Como cuestión final, Loomis argumenta que el circuito
El tribunal otorgó indebidamente un peso indebido a los cargos presentados en el tribunal.
sentencia. Él afirma que no solo el tribunal de circuito
parecen no entender la diferencia entre despedido y
cargos de lectura, pero asumió erróneamente que los hechos
La base de los cargos imputados era cierta.

¶112 En Frey, 343 Wis. 2d 358, ¶61, este tribunal aclaró
cómo encajan en el proceso el procedimiento de lectura y los cargos desestimados
proceso de negociación de la declaración de culpabilidad. El tribunal de circuito puede considerar
delitos no imputados o no probados independientemente de si el
El acusado consintió en que se leyeran o desestimaran los cargos.
directamente. *Ibíd.*, ¶47.

¶113 Frey explicó que es preferible para el circuito tribunal para "reconocer y discutir los cargos desestimados, si los hay" considerados por el tribunal, dándoles el peso apropiado y describiendo su relación con el carácter de un acusado y patrón de comportamiento o al incidente que sirve de base para una declaración de culpabilidad." *Ibíd.*, ¶54. La discusión abierta de los cargos desestimados es de conformidad con la metodología de sentencia establecida en Gallion _____ y le brinda al acusado la oportunidad de explicar o refutar los cargos. *Ibíd.* _____

¶114 Además, se espera que los cargos por lectura sean considerado en la sentencia "con el entendimiento de que la lectura- en los cargos podrían aumentar la sentencia hasta el máximo que el acusado podría recibir por la condena a cambio de la promesa de no procesar esos delitos adicionales." *Ibíd.*, _____ ¶68.

¶115 Loomis afirma que el tribunal de circuito parecía malinterpretar la diferencia entre los cargos desestimados y los que que son desestimados pero leídos. En la sentencia, el circuito El tribunal inicialmente se equivocó en su declaración con respecto a desestimado y cargos de lectura cuando declaró que no podía considerar el desestimaron los cargos por completo, pero considerarían los cargos leídos como cierto. Sin embargo, el tribunal de circuito se tomó un respiro de la audiencia para revisar Frey y continuó la audiencia bajo la marco adecuado.

¶116 Aunque el tribunal de circuito puede haber inicialmente Afirmó erróneamente que bajo Frey no hay distinción entre leer- en cargos y cargos desestimados, el tribunal de circuito

La consideración de los cargos de lectura no fue errónea.

ejercicio de discreción. Posteriormente aclaró el debido

usar.

¶117 Durante la audiencia de declaración de culpabilidad, citando directamente a Frey, _____

El tribunal de circuito le informó a Loomis sobre el estándar legal apropiado.

sobre cómo consideraría las infracciones de lectura en

sentencia. Permitió a ambas partes debatir los méritos de la

Los cargos y, finalmente, creyeron la versión de los hechos del Estado.

era más creíble.

¶118 En la audiencia de la moción posterior a la condena, el circuito

El tribunal revisó la transcripción de la audiencia de declaración de culpabilidad y la sentencia.

transcripción y explicó cómo sopesó los hechos al abordar

los cargos por lectura:

El Tribunal tuvo que dar importancia, mayor o menor importancia, a los hechos relacionados con el tiroteo.

Consideré que la explicación del Sr. Loomis no se ajustaba a los hechos. La versión de la fiscalía era más coherente con los hechos y, por lo tanto, tuvo mayor peso en la sentencia.

¶119 Por lo tanto, el tribunal de circuito sopesó los hechos y evaluó

la credibilidad y los estándares legales reconocidos para la lectura en

delitos. En consecuencia, concluimos que el tribunal de circuito

La consideración de los cargos de lectura no fue errónea.

ejercicio de discreción.

¶120 En última instancia, concluimos que si se utiliza correctamente como conjunto

Por lo tanto, en el presente documento, la consideración por parte de un tribunal de circuito de un riesgo COMPAS

La evaluación en la sentencia no viola el derecho del acusado a

debido proceso y que el tribunal de circuito no actuó erróneamente
ejercerá su discreción aquí.

¶121 Además, concluimos que el tribunal de circuito

La consideración de los cargos de lectura no fue errónea.
ejercicio de discreción.

¶122 En consecuencia, confirmamos la orden del tribunal de circuito.

Por el Tribunal.—Se confirma la orden del tribunal de circuito.

¶123 PACIENCIA DRAKE ROGGENSACK, CJ

(concurrente).

I

Estoy de acuerdo con gran parte de la discusión de la opinión mayoritaria y yo
coincido en su resultado; sin embargo, escribo para aclarar que, si bien nuestro

La decisión de hoy permite que un tribunal sentenciador considere COMPAS, nosotros

no concluya que un tribunal sentenciador puede basarse en COMPAS para _____

la sentencia que impone. Porque a veces la opinión mayoritaria

Los términos considerar y confiar se emplean indistintamente al hablar de un

Obligaciones del tribunal sentenciador y evaluación de riesgos COMPAS

herramienta, nuestra decisión podría interpretarse erróneamente como permitir

confianza en COMPAS.¹ Por lo tanto, escribo para aclarar para el

lector.²

¶124 En la sentencia, el tribunal de circuito debe considerar tres

factores primarios: _____ gravedad del delito, carácter del mismo

el delincuente y la necesidad de proteger al público.

Estado contra

Alexander, 2015 WI 6, ¶22, 360 Wis. 2d 292, 858 NW2d 662. A

El ejercicio adecuado de la discreción en la imposición de penas por parte del tribunal de circuito

incluye una sentencia individualizada basada en los hechos del caso

caso y puede incluir la explicación de cómo la sentencia impuesta

¹ Véase, por ejemplo, la opinión mayoritaria, párrafos 8, 31, 48, 82, 85, 98-99.

² Contrariamente a la manera en que la opinión mayoritaria a veces emplea "considerar" y "confiar", estos términos no son intercambiables. "Confiar" se define como "depender" o "depositar plena confianza". Diccionario Colegiado Webster, pág. 977 (1974). Por lo tanto, permitir que los tribunales de circuito confíen en COMPAS equivale a permitir que dependan de COMPAS al dictar sentencia. Por otro lado, "considerar" se define como "observar", "contemplar" o "sopesar". Ibíd., págs. 241-242.

Por lo tanto, permitir que los tribunales de circuito consideren COMPAS implica permitirles observar una
evaluación de riesgos de COMPAS y sopesarla junto con otros factores relevantes al imponer una sentencia.

promueve los objetivos del tribunal de circuito. Id. (citando State v. _____)

Harris (Landray M.), 2010 WI 79, ¶29, 326 Wis. 2d 685, 786

NW2d 409).³

¶125 Un tribunal sentenciador debe articular los factores que

considerados en la sentencia y cómo afectaron la sentencia

impuesto. Estado v. Harris (Denia), 119 Wis. 2d 612, 623, 350

NW2d 633 (1984).

Es a través de esta articulación que nosotros

determinar si el tribunal de circuito ejerció correctamente su

discreción en la imposición de penas. Ibíd. Los acusados tienen derecho al debido proceso.

no ser sentenciado basándose en factores impropios como en

raza o género. Harris (Landray M.), 326 Wis. 2d 685, ¶33. _____

¶126 La consideración por parte del tribunal de circuito de varios

Los factores de sentencia gozan de una "fuerte presunción de

razonabilidad porque el tribunal de circuito es el más adecuado para

Considerar los factores relevantes y el comportamiento del condenado.

acusado." Estado v. Gallion, 2004 WI 42, ¶18, 270 Wis. 2d 535,

678 NW2d 197 (comillas internas omitidas). Por lo tanto, un

La decisión de sentencia del tribunal de circuito se mantiene a menos que demuestre

un ejercicio erróneo de discreción al dictar sentencia basado en

factores irrelevantes o impropios. Ibíd., ¶17; Harris (Landray M.), _____

326 Wis. 2d 685, ¶30.

Además, cualquier referencia a un

El factor de sentencia potencialmente impropia se revisa en el

³ Véase State v. Gallion, 2004 WI 42, ¶43 n.11, 270 Wis. 2d 535, 678 NW2d 197, que identifica numerosos factores suplementarios de sentencia que los tribunales de circuito pueden considerar bajo las circunstancias apropiadas de cada caso.

contexto del historial de sentencias del tribunal de circuito en su conjunto.

Harris (Landray M.), 326 Wis. 2d 685, ¶45.

¶127 Como explica acertadamente la opinión mayoritaria, el circuito
El tribunal consideró debidamente numerosos factores de sentencia.
al imponer la sentencia y simplemente mencionó al acusado
Evaluación de riesgos de COMPAS de pasada.⁴ El tribunal de circuito detalló
los tres factores principales de sentencia y explicó cómo los hechos
Las circunstancias del caso justificaron la sentencia impuesta.⁵ Por lo tanto, estoy de acuerdo.
con la opinión mayoritaria de que los tribunales de circuito pueden considerar un
La evaluación de riesgos de COMPAS, junto con una multitud de otros factores relevantes,
factores en la sentencia, como se hizo en este caso.⁶

¶128 Sin embargo, una de mis preocupaciones es que el certificado
La pregunta plantea el problema presentado como "si el derecho a debe
El proceso prohíbe a los tribunales de circuito basarse en COMPAS. _____
evaluaciones al imponer la sentencia."⁷ La opinión mayoritaria
concluye que "si se utiliza correctamente con conocimiento de las
limitaciones y precauciones, la consideración de un tribunal de circuito de un _____
La evaluación de riesgos de COMPAS en la sentencia no viola una
el derecho del acusado al debido proceso."⁸ Estoy de acuerdo en que "contraprestación"
La actuación de COMPAS no contraviene el derecho del acusado al debido proceso.

⁴ Opinión mayoritaria, ¶¶85, 107-09.

⁵ Ibid., ¶¶85, 104-10.

⁶ Ibid., ¶¶105, 109-10.

⁷ Estado v. Loomis, No. 2015AP157-CR, 2015 WL 5446731, 1 (Tribunal de Apelaciones de Wisconsin, 17 de septiembre de 2015) (énfasis añadido).

⁸ Opinión mayoritaria, ¶104 (énfasis añadido).

¶129 Sin embargo, la cuestión planteada en la certificación es si el debido proceso prohíbe a los tribunales de circuito confiar en COMPAS, y luego la opinión mayoritaria responde a esa pregunta. _____ en negativo, aunque emplee la palabra "consideración", puede hacer que la opinión mayoritaria se lea como permitiendo que los tribunales de circuito se basen en COMPAS. Dicho de otro modo, en lugar de considerar simplemente a COMPAS como uno de muchos factores relevante para la sentencia, la opinión mayoritaria, debido a su uso intercambiable de "confiar" y "considerar", junto con el pregunta certificada, puede leerse para permitir que un tribunal de circuito Confíe en COMPAS para determinar la sentencia apropiada. Confianza violaría las garantías del debido proceso. Por consiguiente, escribo a aclarar nuestra postura en la opinión mayoritaria: consideración de COMPAS es permisible; confiar en COMPAS para la sentencia Lo impuesto no está permitido.

¶130 Shirley S. Abrahamson, j.

(coincidiendo). Me uno a la

opinión mayoritaria.

Describe los problemas más destacados que plantea

considerando COMPAS en la sentencia, e informa al tribunal y al

barra de las limitaciones y precauciones que deben observarse en

considerando COMPAS en la sentencia. Subraya que estamos

abordar el uso de una herramienta basada en la investigación y que es

es imperativo que los actores del sistema de justicia penal

reconocer que pueden estar disponibles datos de investigación adicionales en

En el futuro, es posible que se desarrollen herramientas diferentes y mejores.

¶131 Escribo por separado para hacer dos observaciones:

¶132 En primer lugar, concluyo que al considerar COMPAS (u otros)

herramientas de evaluación de riesgos) en la sentencia, un tribunal de circuito debe establecer

dejar constancia de un proceso significativo de razonamiento que aborde

la relevancia, las fortalezas y las debilidades de la evaluación de riesgos

herramienta.

¶133 En segundo lugar, la falta de comprensión de COMPAS por parte de este tribunal

fue un problema importante en el presente caso.

En la parte oral

argumento, el tribunal cuestionó repetidamente tanto al Estado como

El abogado del acusado preguntó sobre cómo funciona COMPAS. Se dieron pocas respuestas.

disponible.

¶134 Northpointe, la empresa que creó COMPAS, solicitó

presentar un escrito de amicus curiae en el presente caso para discutir el

historia, precisión y eficacia de COMPAS, así como el uso de

herramientas de evaluación de riesgos como COMPAS en toda la delincuencia

sistema de justicia.

¶135 El tribunal denegó (con mi voto disidente y sin comentarios)

La moción de Northpointe para presentar un escrito de amicus curiae. La denegación fue una

Error. El tribunal necesitaba toda la ayuda posible.

El

La opinión mayoritaria considera las publicaciones de Northpointe. ¿Por qué?

¿No podría considerar un escrito de amicus curiae presentado por Northpointe?

¶136 Por estas razones, escribo por separado.

I

¶137 Yo sostendría que un tribunal de circuito, al considerar COMPAS (u otra herramienta de evaluación de riesgos) en la sentencia, debe evaluar en el registro las fortalezas, debilidades y relevancia a la sentencia individualizada que se dicte a partir de la evidencia-herramienta basada en (o, más precisamente, la basada en investigación o en datos) herramienta).

¶138 Creo que se necesita tal explicación porque El uso de herramientas de evaluación de riesgos como COMPAS ha generado opiniones encontradas. Reseñas en la literatura académica y en comentarios populares. y análisis.

¶139 Por ejemplo, aunque el entonces Fiscal General Eric Holder respaldó el uso de herramientas de evaluación de riesgos en la preparación y planificando la reinserción de los delincuentes en la sociedad, él Se advirtió sobre el uso de herramientas de evaluación de riesgos en la imposición de penas. El fiscal general Holder advirtió que el uso de "factores estáticos y características inmutables, como el nivel educativo del acusado, antecedentes socioeconómicos o vecindario" en la sentencia podría tener consecuencias no deseadas, incluyendo socavar nuestro objetivo de "justicia individualizada, con cargos, condenas y

sentencias acordes a la conducta de cada acusado y la delito en particular que comete."¹

¶140 Las preocupaciones del Fiscal General Holder se han hecho eco en otros estudios.² Además, los estudios difieren en cuanto a la precisión de la reincidencia de COMPAS (y especialmente violenta)

¹ Véase Ryan J. Reilly, Eric Holder advierte sobre los riesgos de aplicar el método Moneyball a la justicia penal, Huffington Post (11:28 a. m., 1 de agosto de 2014), http://www.huffingtonpost.com/2014/08/01/eric-holder-moneyball-criminal-justice_n_5641420.html.

La ley de Wisconsin también reconoce la necesidad de sentencias individualizadas.

Véase *State v. Gallion*, 2004 WI 42, ¶48, 270 Wis. 2d 535, 678 NW2d 197 (reconociendo que la sentencia individualizada "ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la jurisprudencia de justicia penal de Wisconsin").

La profesora de Derecho de la Universidad de Wisconsin, Cecelia Klingele, resumió los desafíos inherentes al uso de estas herramientas en *The Promises and Perils of Evidence-Based Corrections*, 91 *Notre Dame L. Rev.* 537, 576-78 (2015).

² Véase Jeff Larson et al., *How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm*, Pro Publica (mayo de 2016), <https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm>; véase también Julia Angwin et al., *Machine Bias*, Publica (23 de mayo de 2016), Pro <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing> (que revisa los hallazgos del estudio de Pro Publica y analiza numerosos ejemplos anecdóticos de personas cuyos riesgos de reincidencia fueron evaluados incorrectamente).

puntuaciones de reincidencia.³ El tribunal de circuito tiene que demostrar su conocimiento de y consideración de estas cuestiones.

¶141 Reconozco que las exigencias sobre los tribunales de circuito son muchos y sus recursos relativamente pocos, pero haciendo un récord, incluyendo un registro que explique la consideración de la evidencia. Las herramientas basadas en y sus limitaciones y fortalezas, forman parte del requisito básico y de larga data de que un tribunal de circuito explicar el ejercicio de su discreción en la imposición de la pena.

¶142 Tal proceso aumenta la probabilidad de que el circuito Los tribunales se mantendrán al tanto de los nuevos avances en materia de derecho basado en la evidencia. toma de decisiones y conocimiento de las cualidades de las herramientas

³ Véase, por ejemplo, Sheldon X. Zhang et al, Un análisis del riesgo de reingreso y libertad condicional de los presos utilizando COMPAS y medidas tradicionales de antecedentes penales, 60 *Crime & Delinquency* 167, 187 (2014) (donde se constata que un modelo que evalúa solo cuatro variables estáticas—

género, edad, edad de la primera detención y número de detenciones previas— funcionó igual de bien que COMPAS en la predicción de arrestos previos); Jennifer L. Skeem y Jennifer Eno Loudon, Evaluación de la evidencia sobre la calidad de la elaboración de perfiles de gestión de delincuentes correccionales para Alternative 28 (2007),

Sanciones	(BRÚJULA)
-----------	-----------

http://www.cdcr.ca.gov/adult_research_branch/Research_Documents/COMPAS_Skeem_EnoLouden_Dec_2007.pdf (última visita: 1 de julio de 2016) (que afirma que "hay poca evidencia de que el COMPAS prediga la reincidencia" y "no hay evidencia de que el COMPAS evalúe el estado de riesgo o el cambio a lo largo del tiempo en las necesidades criminógenas"); pero véase Sharon Lansing, New York State COMPAS-Probation Risk and Need Assessment Study: Examining the Recidivism Scale's Effectiveness and Predictive Accuracy, NY Div. Crim. Justice Servs., Office of Justice Research & Performance, en i (septiembre de 2012) (que concluye que la "Escala de reincidencia" del COMPAS funcionó eficazmente y logró una precisión predictiva satisfactoria, a saber, una precisión del 71%); Tim Brennan et al., Evaluating the Predictive Validity of the COMPAS Risk and Needs Assessment System, 36 *Crim. Just. & Behavior* 21, 30 (2009) (determinando, en un estudio realizado por tres personas para Northpointe, la empresa que comercializa COMPAS, que los modelos de riesgo de COMPAS son "satisfactoriamente predictivos...").

utilizado. Dicho proceso también proporciona a los tribunales de apelación una registro significativo para revisar y proporciona al Estado, el acusado y el público con un transparente y comprensible Explicación de la decisión del tribunal sentenciador.

II

¶143 Con el auge de la toma de decisiones basada en la evidencia,

Los informes de amicus curiae que evalúan la investigación y los datos serán, en todos los casos, los escritos de amicus curiae que evalúen la investigación y los datos. probabilidad, volverse más importante. Como el juez Richard Posner ha escrito, "[l]a mayoría de los jueces son generalistas, y cada vez más somos enfrentados a complejidades que la mayoría de nosotros tenemos dificultades comprensión."⁴ Una forma de abordar estas complejidades es adoptar una postura más amplia respecto a la aceptación de informes de amicus curiae.

¶144 El tribunal denegó la moción de Northpointe para presentar una

Escrito de amicus curiae sobre mi disidencia. Véase el Anexo A. COMPAS es Northpointe considera que los algoritmos de COMPAS son de propiedad exclusiva y que son comerciales. Como resultado, Northpointe no revela cómo COMPAS determina las puntuaciones de riesgo individuales o cómo pondera los distintos factores. factores que se tienen en cuenta para llegar a una puntuación de riesgo.

¶145 Northpointe tiene una obvia ventaja financiera y patrimonial.

interés en el uso continuado de COMPAS. El tribunal podría haber se han tenido en cuenta los intereses de Northpointe al sopesar Escrito de amicus curiae de Northpointe.

¶146 Órdenes de este tribunal que aceptan y rechazan al amicus curiae

Los informes generalmente no han explicado la decisión del tribunal, y Los pedidos no han sido consistentes.

Quizás el de Northpointe

⁴ Richard A. Posner, Reflexiones sobre el juicio 55 (2013).

El informe fue rechazado porque Northpointe tenía un interés en el uso de su herramienta.

¶147 Por el contrario, en otra orden que deniega una moción para presentar un escrito de amicus curiae (Anexo B), el amicus curiae no tenía legalmente interés legítimo en el caso.

¶148 Sin embargo, en Thompson v. Craney, 199 Wis. 2d 674, 546 NW2d 123 (1996), el tribunal aceptó un escrito de amicus curiae presentado por El entonces presidente de la Asamblea, David T. Prosser, argumentando que el La ley en cuestión en ese caso era constitucional.

¶149 En un caso reciente que aborda cuestiones similares a las de planteado en Thompson, el tribunal permitió que un amicus curiae presentara un resumir y plantear cuestiones que las partes no abordaron. Ver

Coyne v. Walker, No. 2013AP416, órdenes no publicadas de septiembre.

22 de febrero de 2015 y 1 de octubre de 2015.

¶150 Sin proporcionar una explicación para el tribunal Aceptación o denegación de escritos de amicus curiae, no proporcionamos orientación a abogados y otras personas interesadas que deseen presentar un escrito de amicus curiae escritos en casos futuros. El tribunal debería, en mi opinión, tomar un Visión más amplia respecto a la concesión de mociones para presentar amicus curiae bragas.

¶151 Por las razones expuestas, concurre y escribo por separado.

ANEXO A



OFFICE OF THE CLERK
Supreme Court of Wisconsin
110 EAST MAIN STREET, SUITE 215
P.O. BOX 1688
MADISON, WI 53701-1688
TELEPHONE (608) 266-1880
FACSIMILE (608) 267-0640
Web Site: www.wicourts.gov

March 11, 2016

To:

Hon. Scott L. Horne
La Crosse County Circuit Court Judge
333 Vine Street
La Crosse, WI 54601

Christine A. Remington
Assistant Attorney General
P.O. Box 7857
Madison, WI 53707-7857

Pamela Radtke
La Crosse County Clerk of Circuit Court
333 Vine Street, Room 1200
La Crosse, WI 54601

Michael D. Rosenberg
Community Justice, Inc.
214 N. Hamilton Street, Suite 101
Madison, WI 53703

Tim Gruenke
District Attorney
333 Vine Street, Room 1100
La Crosse, WI 54601

John B. Tuffnell
Tuffnell Law S.C.
788 N. Jefferson Street, Suite 900
Milwaukee, WI 53202

You are hereby notified that the Court has entered the following order:

No. 2015AP157-CR State v. Loomis L.C.#2013CF98

The court having considered the motion of Northpointe Inc. for leave to file a non-party brief amicus curiae;

IT IS ORDERED that the motion is denied.

¶1 SHIRLEY S. ABRAHAMSON, J. (*dissenting*). The requirements set forth in Wis. Stat. § 809.19(7) governing amicus briefs are relatively few. See Michael S. Heffernan, Appellate Practice and Procedure in Wisconsin, ch. 11, § VIII, at 25-26 (2015). The motion in the instant case meets these requirements.

¶2 The court issues an order denying the motion. I would grant the motion.

Page 2

March 11, 2016

No. 2015AP157-CR

State v. Loomis L.C.#2013CF98

¶3 Once again, the court offers no explanation of its order to assist this movant or future movants.

¶4 Northpointe, Inc. states that it wishes to file an amicus brief because it developed COMPAS, the sentencing tool at issue in the instant case. Northpointe argues that it is uniquely positioned to discuss the history, accuracy, and efficacy of COMPAS, as well as the use of actuarial risk needs assessments across the criminal justice continuum, and may bring to the court's attention certain issues and points of law that may assist the court in reaching its decision on the merits.

¶5 I surmise that the court may be denying this motion because, as the developer of COMPAS, Northpointe, Inc. would have an interest in promoting its product and might benefit or be harmed financially by the court's writing on COMPAS in State v. Loomis. Northpointe does not, however, appear to have a specific interest in the circuit court's decision about the sentence to be imposed on this particular defendant, Eric Loomis.

¶6 In addition to Northpointe's financial interest, it claims the software is proprietary information.

¶7 I would not necessarily deny a motion to file an amicus brief because the movant has a financial or other interest in the subject matter of the case or because of the claim of the software's proprietary nature. Amici generally have a strong interest in a case or an important stake in an outcome. Why else would a person or entity take the time and trouble to seek amicus status?

¶8 The propriety of using COMPAS and risk assessment instruments to reach evidence-based decisions is an emerging area of the law. COMPAS risk assessment instruments present issues that are novel, technical, and complex. The court's decision in the instant case may affect far more people than the parties.

¶9 The briefs of both parties cite to reference materials relating to COMPAS, risk-needs assessment, and evidence-based sentencing. Why cannot an amicus brief by Northpointe play the same role as the citations in the briefs to reference books or articles by Northpointe or about Northpointe's COMPAS? The court knows of Northpointe's financial and proprietary interests and can take these into account in evaluating Northpointe's amicus brief.

¶10 Judges across the country disagree regarding the merits of amicus briefs or the approach a court should take to requests to file amicus briefs. Compare, e.g., Judge Richard Posner's views expressed in Voices for Choice v. Ill. Bell. Tel. Co., 339 F.3d 542, 545 (7th Cir. 2003) (generally viewed as hostile to amicus briefs), with then-Judge Samuel Alito's views expressed in Neonatology Assocs. P.A. v. C.I.R., 293 F.3d 128, 133 (3d Cir. 2002) (generally viewed as more friendly toward amicus briefs).

Page 3

March 11, 2016

No. 2015AP157-CR

State v. Loomis L.C.#2013CF98

¶11 Much has been written about amicus briefs and risk assessments. For discussions of amicus briefs or risk assessment tools, see, e.g., Cecelia Klingele, The Promises and Perils of Evidence Based Corrections, 91 Notre Dame L. Rev. 537 (2015); Lawrence S. Edner & Rubin S. Conrad, Making Strategic Use of Amicus Briefs, For the Defense (Oct. 2015); Mary-Christine Sungaila, Amicus Briefs: How to Write Them, When to Ask for Them, GP Solo (Sept/Oct. 2015); Michael K. Lowman, The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin After the Friends Leave?, 41 Am. U. L. Rev. 1243 (1992); Samuel Krislov, The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy, 72 Yale L.J. 694 (1963); Andrew Frey, Amici Curiae: Friends of the Court or Nuisances?, Litig., Fall 2006, at 5; Philip B. Kurland & Dennis J. Hutchinson, With Friends Like These . . ., Am. Bar. Ass'n J., Aug. 1984, at 16; Joseph Fred Benson, The Court Needs Its Friends, Am. Bar. Ass'n J., Aug. 1984, at 16; Neal Nettesheim & Clare Ryan, Friend of the Court Briefs: What the Curiae Wants in an Amicus, Wis. Lawyer, May 2007, at 11; Judith S. Kaye, An Invitation to "Friends", N.Y.L.J., Dec. 28, 1988, at 1.

¶12 My analysis of this court's orders accepting and rejecting amicus briefs over the years is that they generally do not explain the court's decision; they do not guide lawyers and other interested persons in filing amicus briefs in future cases; and they do not provide the benefit of reasoned decisions so that the court can be thoughtful and consistent in its approach to amicus briefs.

¶13 The court should, in my opinion, take a more expansive view to granting motions to file an amicus brief. A court can use all the help it can get. An amicus may have particular expertise and may present a perspective that the parties cannot or will not advocate. I agree with Judge Samuel Alito (now Supreme Court Justice Samuel Alito) in writing that requiring amici to be limited to persons or entities that are impartial or disinterested "is contrary to the fundamental assumption of our adversary system that strong (but fair) advocacy on behalf of opposing views promotes sound decision making." Neonatology Assocs., 293 F.3d at 131.

¶14 The court knows of Northpointe's financial and proprietary interests. If the amicus brief proves useless to the court, the court can easily set it aside.

¶15 In closing, I write to object once again to unilateral directives imposed by one member of the court on a justice's separate writings. For my prior writings objecting to this practice, see my dissent to the December 4, 2015 unpublished order of four justices setting a deadline for motions to intervene in the John Doe trilogy; my concurrence/dissent to the January 12, 2016 unpublished order of four justices granting the motion of three district attorneys to intervene in the John Doe trilogy; my separate writings in the unpublished orders granting review in three cases, State v. Finley, No. 2014AP2488-CR; Wis. Carry v. City of Madison, No. 2015AP146; and Regency West Apts. v. City of Racine, No. 2014AP2947; my concurrence/dissent in In re Disciplinary Proceedings Against Roitburd; 2015 WI 1, ¶¶35-54, ___ Wis.2d ___, ___ N.W.2d ___; and my concurrence/dissent to the March 8, 2016 order denying judicial notice in Clark v. Am. Cyanamid Co., No. 2014AP775.

Page 4

March 11, 2016

No. 2015AP157-CR

State v. Loomis L.C.#2013CF98

¶16 As I have often written, I favor deadlines for writings of justices and staff. But deadlines should be imposed by the court and uniformly and consistently applied.

¶17 For the reasons set forth, I dissent and would grant the request to file an amicus brief.

Prosser, J., dissents and would grant the motion.

Diane M. Fremgen
Clerk of Supreme Court

ANEXO B



OFFICE OF THE CLERK
Supreme Court of Wisconsin

110 EAST MAIN STREET, SUITE 215

P.O. BOX 1688

MADISON, WI 53701-1688

TELEPHONE (608) 266-1880

FACSIMILE (608) 267-0640

Web Site: www.wicourts.gov

May 19, 2016

To:

Hon. Richard J. Sankovitz
Milwaukee County Circuit Court Judge
821 W. State St.
Milwaukee, WI 53233

Donald H. Carlson
Crivello Carlson S.C.
710 N. Plankinton Ave., Ste. 500
Milwaukee, WI 53203

John Barrett
Milwaukee County Clerk of Circuit Court
901 N. 9th St., Rm. G-8
Milwaukee, WI 53233

Stephen J. McManus
McManus & Associates LLC
12700 W. Bluemound Rd., Ste. 130
Elm Grove, WI 53122

Timothy A. Bascom
Bascom, Budish & Ceman, S.C.
2600 North Mayfair Rd., #1140
Milwaukee, WI 53226

*Additional Parties listed on Page Three

You are hereby notified that the Court has entered the following order:

No. 2014AP2376

Brenner v. National Casualty Company L.C.#2012CV12446

The court having considered the motion of Charles P. Dykman for leave to file non-party brief amicus curiae;

IT IS ORDERED that the motion is denied.

DAVID T. PROSSER and REBECCA G. BRADLEY, J.J., did not participate.

SHIRLEY S. ABRAHAMSON, J. (*dissenting*). The court issues an order denying Charles Dykman's motion to file an amicus brief under Wis. Stat. § 809.19(7). I would grant the motion and would grant the Brenners' request to respond to the amicus brief.

Once again, the court offers no explanation of its order to assist this movant or future movants.

Page Two
May 19, 2016
No. 2014AP2376

Brenner v. National Casualty Company L.C.#2012CV12446

The requirements set forth in Wis. Stat. § 809.19(7) governing amicus briefs are relatively few. See Michael S. Heffernan, Appellate Practice and Procedure in Wisconsin, ch. 11, § VIII, at 25-26 (2015). The motion in the instant case meets these requirements.

That Charles Dykman has no legally cognizable interest in the case does not bar him from filing an amicus brief. Indeed sometimes such an interest may be a barrier to filing an amicus brief. See State v. Loomis, No. 2015AP157-CR, unpublished order dated Mar. 11, 2016 (Abrahamson, J., dissenting).

I recognize that the amicus brief would raise issues that the parties did not address. We recently allowed such an amicus brief in Coyne v. Walker, No. 2013AP416. See unpublished order dated Sept. 22, 2015; see also unpublished order dated Oct. 1, 2015.

Judges across the country disagree regarding the merits of amicus briefs or the approach a court should take to requests to file amicus briefs. Compare, e.g., Judge Richard Posner's views expressed in Voices for Choice v. Ill. Bell. Tel. Co., 339 F.3d 542, 545 (7th Cir. 2003) (generally viewed as hostile to amicus briefs), with then-Judge Samuel Alito's views expressed in Neonatology Assocs. P.A. v. C.I.R., 293 F.3d 128, 133 (3d Cir. 2002) (generally viewed as more friendly toward amicus briefs).

My analysis of this court's orders accepting and rejecting amicus briefs over the years is that the orders generally do not explain the court's decision; they do not guide lawyers and other interested persons in filing amicus briefs in future cases; and they do not provide the benefit of reasoned decisions so that the court can be thoughtful and consistent in its approach to amicus briefs.

The court should, in my opinion, take a more expansive view to granting motions to file an amicus brief. A court can use all the help it can get. An amicus may have particular expertise and may present a perspective that the parties cannot or will not advocate.

Much has been written about amicus briefs. For discussions of amicus briefs, see, e.g., Lawrence S. Edner & Rubin S. Conrad, Making Strategic Use of Amicus Briefs, For the Defense (Oct. 2015); Mary-Christine Sungaila, Amicus Briefs: How to Write Them, When to Ask for Them, GP Solo (Sept/Oct. 2015); Michael K. Lowman, The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin After the Friends Leave?, 41 Am. U. L. Rev. 1243 (1992); Samuel Krislov, The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy, 72 Yale L.J. 694 (1963); Andrew Frey, Amici Curiae: Friends of the Court or Nuisances?, Litig., Fall 2006, at 5; Philip B. Kurland & Dennis J. Hutchinson, With Friends Like These . . ., Am. Bar. Ass'n J., Aug. 1984, at 16; Joseph Fred Benson, The Court Needs Its Friends, Am. Bar. Ass'n J., Aug. 1984, at 16; Neal Nettesheim & Clare Ryan, Friend of the Court Briefs: What the Curiae Wants in an Amicus, Wis. Lawyer, May 2007, at 11; Judith S. Kaye, An Invitation to "Friends", N.Y.L.J., Dec. 28, 1988, at 1.

Page Three
May 19, 2016
No. 2014AP2376

Brenner v. National Casualty Company L.C.#2012CV12446

For the reasons set forth, I dissent and would grant the request to file an amicus brief.

Diane M. Fremgen
Clerk of Supreme Court

*Additional Parties:

Bryan J. Paradise
Hennessy & Roach PC
414 E. Walnut St., Ste. 200
Green Bay, WI 54301-5020

Timothy S. Trecek
Habush, Habush & Rottier, S.C.
777 E. Wisconsin Ave., #2300
Milwaukee, WI 53202-5302

Pamela M. Schmidt
Scopelitis Garvin Light Hanson & Feary
330 E. Kilbourn Ave., Ste. 827
Milwaukee, WI 53202

Susan R. Tyndall
Habush Habush & Rottier, S.C.
N14 W23755 Stone Ridge Dr., Ste. 100
Waukesha, WI 53188-1147

Charles P. Dykman
4611 Tonyawatha Trail
Monona, WI 53716

